T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ZONGULDAK BELEDİYESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 8

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 8

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 9

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 9

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 11

7. DENETİM BULGULARI 11

8. EKLER 67

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durum Tablosu 2

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 3

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 4

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 4

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 5

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 5

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 6

KISALTMALAR

AŞ	Anonim Şirket
AATUHK	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
TCDD	Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TEDAŞ	Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TL	Türk Lirası
VUK	Vergi Usul Kanunu

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Belediyece Satın Alınan İlk Madde ve Malzemelerin Yıl Sonunda Muhasebe Kayıtlarında Toplu Olarak Giderleştirilmesi

2. Kamuya Olan Vadesi Geçmiş Borçların Mali Tablolara Eksik Yansıtılması

B. Diğer Bulgular

1. Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

2. Bütçe İçi İşletme Hesabının Muhasebe Biriminde Tutulmaması

3. Belediye Alacaklarının Zamanaşımına Uğratılması

4. Emlak Vergisi Matrahlarının Hatalı Belirlenmesi ve Muafiyet Şartlarını Taşımayan Kişilerin Muaf Tutulması

5. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Bulunması

6. Belediye Dışında Üçüncü Kişi Tarafından Pazar Yeri Kurulması ve İşletilmesi

7. Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Ruhsata Aykırı Faaliyette Bulunanlara Artırımlı Ceza Tahsilatının Yapılmaması

8. Taksi, Minibüs ve Servis Plakalarının Süresiz Kullandırılması

9. Otopark Gelirlerinin Amacı Dışında Kullanılması

10. Muhtelif Kurumlardan Kiralanan Taşınmazların Ecrimisil Karşılığında Üçüncü Kişilere Kullandırılması

11. Taşınmaz Kiralama İhalelerine İlişkin Teminatların Toplam İhale Bedeli Üzerinden Alınması

12. Süresi Dolan Sözleşmenin İhale Yapılmadan Uzatılması ve Taşınmazın Amacı Dışında Kullanılması

13. Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğinde Olmayan Elektrik Dağıtım Şirketine İz Bedel Üzerinden Taşınmaz Tahsisi Yapılması

14. Toptancı Halinin İşletilmesi, Yönetimi ve Denetim Faaliyetlerinde Eksikliklerin Bulunması

15. Belediye Başkan Yardımcısının İhale Komisyonu Başkanı Olarak Görevlendirilmesi

16. Belirli Bir Süreyi Gerektiren Doğrudan Temin Alımlarında Sözleşme Düzenlenmemesi

17. Parasal Limitlerin Altında Kalmak Amacıyla İhtiyacın Kısımlara Bölünerek Temin Edilmesi

18. Yeni Birim Fiyatla Sözleşmeye Dâhil Olan İş Kalemlerinin Miktarının Belirlenmemesi Nedeniyle Revize Birim Fiyat Uygulanamaması

19. Şartları Oluşmadığı Hâlde Pazarlık Usulü ile İhale Yapılması

20. Genel Aydınlatma Kapsamındaki Tesislerin Elektrik Dağıtım Şirketine Devredilmemesi ve Tesislerin Ticarethane Abone Grubundan Tarifelendirilmesi

21. Vergi Borçlarının Zamanında Ödenmemesi

22. Hakediş Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması Nedeniyle Ek Mali Külfete Katlanılması

23. Personel Giderlerinin Mevzuatta Belirlenen Sınırların Üzerinde Olması

24. Münhal Kadrosu Bulunmamasına Rağmen Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Görevlendirme Yapılması

25. Zabıta Kadrosunda Olmayan Personelin Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirilmesi

26. İşçilere Ödenen Fazla Mesailerde Hatalı Uygulamalar Bulunması

27. İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Saati Sınırının Aşılması

28. İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

29. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Süreçleri Tamamlanmadan Personel İstihdam Edilmesi

30. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde Sözleşme Konusu Olmaması Gereken Konularda Düzenlemeler Yapılması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci maddesinde, belediye halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği Anayasa'da hüküm altına alınmıştır.

Zonguldak Belediyesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer almakta olup faaliyetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir.

Kamu İdaresinin temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu'dur. Bu Kanun'da kurumun görev, yetki, sorumlulukları ile organları, teşkilatı, bütçe ve denetimi gibi temel hususlar düzenlenmektedir. 5393 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinde, belediyelerin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, mezarlıklar, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları, sosyal hizmetler, nikâh ve benzeri hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı bunun yanı sıra devlet okullarının ve mabetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği, sporu teşvik edebileceği ve gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, yönetmelik çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, temiz su atık su tesisleri kurup işletmek, ulaşım hizmetlerini görmek, ticari hayata katkı sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır.

Merkezi idarenin, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu Anayasa'da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi denetim ve soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre il belediyesinin organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.

Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve 25 üyeden oluşmaktadır.

Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler kurulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin yetkisi dâhilindedir.

Belediyelerdeki tüm kadrolara yapılacak olan atamalar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak belediye başkanı tarafından yapılmakta, birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na istinaden belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, beldenin nüfus sayısına göre en çok 2 adet belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.

Belediyenin teşkilat yapısında, toplam 22 hizmet biriminden 3'ü doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapmaktadır. Tamamı memurlar arasından atanan olmak üzere toplam 3 başkan yardımcısı görev yapmaktadır. Meclis üyeleri arasından atanan başkan yardımcısı bulunmamaktadır. Belediyenin 19 adet hizmet birimi, alan ve amaçlarına göre ilgili başkan yardımcılarına bağlıdır.

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan belediye personeline ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durum Tablosu

Personel İstihdam Türü	İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı
Memur	399	215
Sözleşmeli Personel	-	-
Kadrolu İşçi	190	14
Toplam	**589**	**229**
696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	-	807

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçe Türleri ve Kapsamı" başlıklı 12'nci maddesine göre genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde mahalli idareler bütçeleri de sayılmış, mahalli idare bütçesi, mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmıştır. Bütçe işlemleri 27.05.2016 tarihli ve 29724 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bütçe; belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak analitik bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda Zonguldak Belediyesi, faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile yürütmektedir.

Belediyenin 2025 yılı bütçe ödenekleri, tahmini bütçe gider ve gelirleri ile gerçekleşme rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

E-Kod 1	Giderin Türü	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Bütçe	Eklenen	Düşülen	Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek
1	Personel Giderleri	53.182.650,61	438.551.000,00	0	63.786.741,32	24.308.840,00	478.028.901,32	226.797.661,98	251.231.239,34
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.738.238,66	52.750.000,00	0	7.798.238,66	2.300.000,00	58.248.238,66	24.184.975,92	34.063.262,74
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	541.350.163,06	1.995.826.000,00	65.000.000,00	1.897.345.779,22	955.496.616,58	3.002.675.162,64	1.478.010.381,47	992.885.554,15
4	Faiz Giderleri	29.948.531,73	85.000.000,00	0	51.948.533,73	105.000.000,00	31.948.533,73	0	31.948.533,73
5	Cari Transferler	12.888.102,97	44.780.000,00	0	46.076.702,97	44.537.271,06	46.319.431,91	25.748.057,31	20.571.374,60
6	Sermaye Giderleri	440.245.661,60	445.200.000,00	70.000.000,00	441.695.661,80	59.552.057,53	897.343.604,27	46.001.937,36	254.147.306,59
7	Sermaye Transferleri	24.960.562,37	26.145.509,55	0	30.497.833,43	27.188.600,00	29.454.742,98	11.488.601,86	17.966.141,12
8	Borç Verme	-	0	0	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	-	211.747.490,45	0	0	211.747.490,45	0	0	0
Toplam		1.109.313.911,00	3.300.000.000,00	135.000.000,00	2.539.149.491,13	1.430.130.875,62	4.544.018.615,51	1.812.231.615,90	1.602.813.412,27

Belediyenin 2025 mali yılı bütçesi ile 3.300.000.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup yıl içerisinde Ek Bütçe ile verilen, eklenen ve düşülen ödenekle beraber 2025 yılı ödenek toplamı 4.544.018.615,51 TL olmuştur. 2025 yılında 1.602.813.412,27 TL ödenek iptal edilmiştir. 2025 yılı içinde 1.812.231.615,90 TL bütçe gideri yapılmıştır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini(Başlangıç + Ek Bütçe) (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	115.990.000,00	69.069.232,17	0,00	69.069.232,17	59,55
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	600.010.000,00	311.466.335,29	0,00	311.466.335,29	51,91
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	55.000.000,00	2.077.764,00	0,00	2.077.764,00	3,78
05- Diğer Gelirler	1.623.400.000,00	1.116.789.032,31	0,00	1.116.789.032,31	68,79
06- Sermaye Gelirleri	405.600.000,00	63.640.249.93	0,00	63.640.249.93	15,68
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.800.000.000,00	1.499.402.363,77	0,00	1.499.402.363,77	53,55

Buna göre 2025 yılında net bütçe geliri (%53,55) seviyesinde gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (%51,91) olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirler (%68,79), sermaye gelirleri(%15,68) ve vergi gelirleri (%59,55) oranında gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlar (%3,78) ile beklenilenin altında gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Bütçe (Başlangıç+ Ek) Ödeneği (TL)	Bütçe Gideri (Gerçekleşen) Tutar (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	478.028.901,32	226.797.661,98	47,44
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	58.248.238,66	24.184.975,92	41,52
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.002.675.162,64	1.478.010.381,47	49,22
04- Faiz Gideri	31.948.533,73	0,00	56,92
05- Cari Transferler	46.319.431,91	25.748.057,31	55,59
06- Sermaye Giderleri	897.343.604,27	46.001.937,36	5,13
07- Sermaye Transferleri	29.454.742,98	11.488.601,86	39
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00
Toplam	**4.544.018.615,51**	**1.812.231.615,90**	**39,88**

Buna göre 2025 yılında bütçe giderleri (%39,88) seviyesinde gerçekleşmiştir. Personel giderleri (%47,44), faiz giderleri (%56,92), sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (%41,52), cari transferler (%55,59), mal ve hizmet alım giderleri (%49,22), sermaye giderleri (%5,13), sermaye transfleri (%39,00) olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin bütçe gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2025 yılının 2024 yılına, 2024 yılının 2023 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Gelirinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(100*B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=100*(C-B)/B]
Vergi Gelirleri	40.894.733,83	53.733.493,84	69.069.232,17	31,39	28,54
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	89.599.329,05	198.171.306,56	311.466.335,29	121,17	57,17
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	110.386.574,94	374.557,37	2.077.764,00	-99,66	454,73
Diğer Gelirler	422.874.590,50	769.308.176,04	1.116.789.032,31	81,92	45,17
Sermaye Gelirleri	3.776.982,99	10.541.075,59	63.640.249,93	179,09	503,74
Toplam	667.532.211,31	1.032.128.609,40	1.563.042.613,70	54,62	51,44

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2025 yılında gelirler bir önceki yıla göre 530.914.004,30 TL'lik (%51,44) artış göstermiştir. Sermaye gelirlerinde 53.099.174,34 TL (%503,74), teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 113.295.028,73 TL (%57,17), diğer gelirlerde 347.480.856,27 TL (%45,17), alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 1.703.206,63 TL (%454,73) ile vergi gelirlerinde 15.335.738,33 TL (%28,54) tutarlarındaki artışlar toplam artış üzerinde belirleyici olmuştur.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Giderinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=100*(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=100*(C-B)/B]
Personel Giderleri	84.752.569,84	167.559.239,07	226.797.661,98	97,70	35,35
SGK Devlet Prim Giderleri	10.576.001,52	18.579.170,69	24.184.975,92	75,67	30,17
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	463.181.435,95	935.286.621,63	1.478.010.381,47	101,93	58,03
Faiz Giderleri	28.903.101,09	86.852.300,59	0,00	200,49	(-) 100,00
Cari Transferler	2.383.077,11	25.599.092,89	25.748.057,31	974,20	0,58
Sermaye Giderleri	116.310.800,83	137.110.406,61	46.001.937,36	17,88	(-) 66,45
Sermaye Transferleri	2.581.340,38	5.114.190,97	11.488.601,86	98,12	124,64
Borç Verme	0,00	0,00	0,00		
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00		
Toplam	708.688.326,72	1.376.101.022,45	1.812.231.615,90	0,94	31,69

Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2025 yılında 2024 yılına göre 436.130.593,45 TL (%31,69) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2025 yılında cari transferlerde 148.964,42 (%0,58), mal ve hizmet alım giderlerinde 542.723.759,84 (%58,03), sermaye transferlerinde 6.374.410,89 TL (%124,64), personel giderlerinde 59.238.422,91 TL (%35,35), SGK devlet prim giderlerinde 5.605.805,23 TL (%30,17) artış olduğu görülmektedir. Faiz giderlerinde 86.852.300,59 TL (%100) ile sermaye giderlerinde 91.108.469,25 TL (%66,45) azalış olduğu görülmektedir.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun yada olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Geliri 1.647.145.599,48 TL, Faaliyet Gider Toplamı 2.312.243.047,76 TL, enflasyon düzeltmesi sonucu 1.174.849.310,52 olup Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu ise 509.751.862,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Belediyenin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Zonguldak Belediye Personel Ltd.Şti.	10.000	10.000	100%
2	Zonbel İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti	350.000	350.000	100%

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Zonguldak Belediyesinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Çerçeve Hesap Planının Genel Yapısı" başlıklı 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Mali Tabloların Hazırlanması" başlıklı 484 ve "Mizan Cetveli ve Düzenlenecek Mali Tablolar ile Diğer Mali Tablolar" başlıklı 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin

bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın "Verilecek Defter, Mali Tablo, Belge ve Bilgilerin Çeşitleri" başlıklı 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

-Birleştirilmiş veriler defteri,

-Geçici ve kesin mizan,

-Bilanço,

-Faaliyet sonuçları tablosu,

-İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın "Diğer Belgelerin Verilme Yeri, Süresi ve Usulleri" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği, 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin 28'inci maddesiyle, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı üçüncü mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmış; yürürlükten kaldırılan düzenlemenin iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılan atıfların Kamu İç Kontrol Yönetmeliğine, ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılan atıfların ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliğine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, İdarenin iç kontrol ve ön malî kontrol sistemleri söz konusu Yönetmelik hükümleri esas alınarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır

Kontrol Ortamı Standartları

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. Hassas görevlere ilişkin prosedürler tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikasına ilişkin olarak Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik çıkarıldığı ancak performans değerlendirme ve işe alım hususlarında düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim planlanmış ve yürütülmüştür. İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır.

İdare stratejik amaç ve hedeflerine yönelim kurumsal risklerini belirlememiştir. İdare faaliyet ve süreçlerine yönelik risklerini (operasyonel riskler, suistimal riskleri, teknolojiye ilişkin riskler vb.) belirlememiştir. Risklerin değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmemiştir. Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmamıştır. Kamu İdaresinin ön mali kontrol yönergesi mevcut değildir.

İdarede yapılan görevlendirmelerde, görevler farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur.

Mevcut bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde kurulmamıştır.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkânı sunacak bir yönetim bilgi sistemi mevcuttur. İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sisteminin, yılda en az bir kez değerlendirilmesi yapılmamakta ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmamaktadır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

İdarenin iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu sistemin ilgili mevzuatında öngörülen yapıya uygun olarak kurulmadığı, bununla birlikte belirli düzeyde ilerleme kaydedildiği tespit edilmiştir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Zonguldak Belediyesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Belediyece Satın Alınan İlk Madde ve Malzemelerin Yıl Sonunda Muhasebe Kayıtlarında Toplu Olarak Giderleştirilmesi

Kamu İdaresi tarafından tüketilen ilk madde ve malzeme niteliğindeki taşınır malların ilgili hesaplarda takip edilmediği ve envanter işlemlerinin gerçekleştirilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı ile ilgili olan "Hesabın Niteliği" başlıklı 115'inci maddesinde bu hesabın, kurumlarca satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 30'uncu maddesinde, 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı'nda izlenen tüketim malzemelerine ilişkin çıkışlarda Varlık İşlem Fişlerinin muhasebe birimine gönderilmeyeceği; bunun yerine, tüketim malzemelerine ait Taşınır II. Düzey Detay Kodu bazında düzenlenen onaylı listelerin aylık dönemler itibarıyla izleyen dönemde, son dönem listesi ise en geç yılın son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler" başlıklı 32'nci maddesinde ise kamu idarelerine ait taşınırların, yıl sonlarında sayımının yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca maddenin devamında sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi hâlinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Varlık İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi hâlinde ise Varlık İşlem Fişi düzenlettirilerek defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğunun sağlanacağı ve düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneğinin muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderileceği düzenlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek ya da paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi amacıyla kullanılması, tüketilen malzemelere ilişkin onaylı listelerin mevzuatta öngörülen sürelerde muhasebe birimine bildirilmesi, taşınırların yıl sonlarında sayımının yapılması ve fiili miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde gerekli giriş ve çıkış belgeleri düzenlenerek kayıtların sayım sonuçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve bu belgelerin muhasebe birimine intikal ettirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede yıl içinde tüketilen ilk madde ve malzemelerin ilgili hesaplarda zamanında izlenmediği, çıkış işlemleri ile muhasebe kayıtlarının aralık ayında toplu olarak yapıldığı ve bu uygulamanın dönem içinde fiili stok durumu ile muhasebe kayıtları arasında sağlıklı bir kontrol ve karşılaştırma yapılmasına imkân vermediği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında tüketim malzemelerine ilişkin detay kodu bazında düzenlenen onaylı listelerin aylık dönemler itibarıyla muhasebe birimine gönderilmesi ve yıl sonu sayım işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerektiği hususunun kabul edildiği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresinin 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının gerçeği yansıtmasını sağlamak amacıyla taşınır kayıtlarını dönemsel olarak tutması, tüketim çıkışlarını zamanında muhasebeleştirmesi ve yıl sonu sayım işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Kamuya Olan Vadesi Geçmiş Borçların Mali Tablolara Eksik Yansıtılması

Kamu İdaresinin yapılandırılmış veya vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borçları ile vergi ve benzeri borçlarının mali tablolarda gerçek durumu yansıtmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belediyelerin kamuya olan borçlarına ait yapılandırma tutarlarının, ödeme vadesine göre bir yılı aşmayan kısımlarının 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı'nda, bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısımlarının 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'nda izlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin vergi ve benzeri vadesi geçmiş borcunun 33.216.355,91 TL, vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcunun ise 298.379.832,73 TL olduğu ancak kurumun bilançosunda 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı'nda sadece 17.027.270,33 TL bakiye olduğu ve 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'nda ise herhangi bakiye olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum kamuya olan borçlarının mali tablolarda olması gerekenden 314.568.918,31 TL eksik görünmesine yol açmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında, bulguya konu edilen aykırılığın borç anaparalarına ait faizlerden kaynaklandığını belirtmiştir. Ancak vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim

borçlarının yapılandırılması neticesinde katlanılan faiz tutarlarının da ilgili hesapta izlenmesi gerekmektedir.

Kamu İdaresi tarafından borçlarının sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi ve mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi üretmesi için borçların mali tablolarda tam olarak gösterilmesi gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

Kamu İdaresinin muhasebe kayıtlarında geriye dönük kayıtların yapıldığı ve bazı yevmiye kayıtlarının mevzuata aykırı biçimde değiştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları" başlıklı 43'üncü maddesinde; muhasebe işlemlerinin yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak ve hesap döneminin başında (1)'den başlayıp hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilerek kaydedilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Kayıt Yanlışlıklarının Düzeltilmesi" başlıklı 503'üncü maddesinde ise; kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi sınıflandırma kodlarında yapılan kayıt hatalarının düzeltilmesi durumu hariç olmak üzere, yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her türlü yanlışlığın ancak muhasebe kaydıyla düzeltileceği belirtilmiştir.

Öte yandan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Kayıt Düzeni ve Kayıt Düzeltmesi" başlıklı 18'inci maddesinde de; kamu idarelerinin muhasebe birimlerinin muhasebe işlemlerini gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında (1)'den başlamak üzere hesap döneminin sonuna kadar numaralandırarak kaydedecekleri, muhasebe kayıtlarının ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltileceği ve muhasebe belgesinde düzeltme işleminin gerekçesine yer verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre Kamu İdaresinin yevmiye kayıtlarını müteselsil numaralandırarak düzenlemesi, geçmişe yönelik kayıt yapmaması ve muhasebe kayıtlarındaki hataların sadece yeni muhasebe kayıtlarıyla düzeltilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede 2025 yılına ilişkin Birleştirilmiş Veriler Defterinde 970 adet yevmiyede geriye dönük değişiklikler yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu düzeltme işlemlerinin yeni bir muhasebe kaydı oluşturulmaksızın, geçmişe dönük olarak doğrudan ilgili yevmiyelerde yapıldığı görülmüştür.

Kamu İdaresi tarafından gönderilen veriler analiz edildiğinde;

- 09.01.2026 tarihinde, 28.10.2025 tarihli yevmiye maddesinde kayıtlı olan 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının kayıtlardan çıkarıldığı, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabının eklendiği,
- 08.01.2026 tarihinde, 02.09.2025 tarihli yevmiye maddesinde kayıtlı olan 102 Banklar Hesabının kayıtlardan çıkarıldığı, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının eklendiği,
- 28.07.2025 tarihinde, 17.06.2025 tarihli yevmiye maddesinde kayıtlı olan 255 Demirbaşlar Hesabının kayıtlardan çıkarıldığı, 630 Giderler Hesabının eklendiği,
- 30.11.2025 tarihinde yapılan kâğıt ürünleri alımına ilişkin olarak 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabına alacak kaydı oluşturulduğu ancak söz konusu yevmiye kaydının 29.01.2026 tarihinde silindiği tespit edilmiştir. Yer verilen tespitlere ilişkin örneklerin çoğaltılması mümkündür.

Geriye dönük kayıt yapılabilmesi, hatalı muhasebe kayıtlarının ne zaman düzeltildiği yönünde yapılacak incelemelerin güvenilirliği üzerinde risk oluşturur. Bu durum, idarenin mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Kamu İdaresi cevabında, bulgu konusu kabul edilmiş olup bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranılacağı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından muhasebe kayıtlarında yapılacak değişikliklerin yeni bir muhasebe kaydıyla ve düzeltme işleminin gerekçesi de belirtilmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Bütçe İçi İşletme Hesabının Muhasebe Biriminde Tutulmaması

Kamu İdaresinin bütçe içi işletmesine ilişkin muhasebe defter ve kayıtlarının hizmet alımı yoluyla mali müşavir tarafından tutulduğu görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği'nin "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde Yönetmelik'in amacının, mahalli idareler bütçesi içinde oluşturulacak işletmelerin, kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği'nin "Muhasebe Yetkilisi" başlıklı 7'nci maddesinin bir numaralı fıkrasında mahalli idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisinin işletmenin de muhasebe yetkilisi olduğu ve işletmenin hesabının, muhasebe yetkilisi tarafından mahalli idare kesin hesabına dâhil edilerek ilgili mercilere verileceği belirtilmiş; iki numaralı fıkrasında ise işletmenin iş hacminin zorunlu kılması hâlinde bu işler için ayrı bir muhasebe yetkilisi yardımcısı görevlendirilebileceği ifade edilmiştir.

Mezkûr Yönetmelik'in "Muhasebe İşlemleri" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında ise işletme faaliyetlerinin ve muhasebe işlemlerinin mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulacağı düzenlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bütçe içi işletmeye ait faaliyetlerin ve muhasebe işlemlerinin idarenin kendi muhasebe biriminde yürütülmesi gerektiği ve idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisinin aynı zamanda bütçe içi işletmenin de muhasebe yetkilisi olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren bütçe içi işletmenin muhasebe defter ve kayıtlarının hizmet alımı yoluyla serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tutulduğu, bir başka ifadeyle bu kayıtların İdarenin muhasebe biriminde tutulmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında muhasebe yetkilisi yardımcısı görevlendirildiği ve bütçe içi işletme hesabının kadrolu yetkilendirilmiş kişi ve Muhasebe birimiyle entegre, konsolide edilerek tutulduğu ifade edilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresinin cevabında bütçe içi işletme hesabının muhasebe birimiyle entegre olarak tutulduğunu ifade etmiş olsa da hesabın tutulması için serbest mali müşavirle sözleşme yapıldığı görülmüştür.

Kamu İdaresine ait bütçe içi işletmenin muhasebe defter ve kayıtlarının Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki muhasebe biriminde tutulması ve bu işlemlerin dışarıdan hizmet alımı yoluyla gördürülmemesi gerekmektedir.

BULGU 3: Belediye Alacaklarının Zamanaşımına Uğratılması

Kamu İdaresi tarafından vergi alacakları ile idari para cezalarına ilişkin 1991-2020 yıllarına ait toplam 7.414.570,72 TL tutarındaki alacaklarının zamanaşımına uğratıldığı ve buna sebebiyet veren kişiler hakkında rücu mekanizmasının işletilmediği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri" başlıklı 38'inci maddesinin (f) bendinde belediye başkanı, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin (e) bendinde ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarını takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıştır.

Buna göre belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili olanlar belediye başkanı ile mali hizmetler birimidir.

Zamanaşımı, bir davanın açılması veya bir hükmün yerine getirilmesi için kanunen belli olan sürelerin geçmesi; alacağın doğumunu takip eden ve kanunlarla belirlenmiş süre içinde alacaklının alacağını istememesi ya da alacağını tahsil etmek için borçluyu dava etmemesi nedeniyle alacak hakkını isteme ve dava açma hakkının ortadan kalkması şeklinde tanımlanabilir.

Vergi alacaklarına ilişkin zamanaşımı hükümleri özel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda (VUK) ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da (AATUHK) düzenlenmiştir. Vergi hukukunda zamanaşımı, sürenin geçmesi nedeniyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade etmektedir. Bu durum devletin vergi alma yetkisini sınırlandırmakta ve vergi alacağını tahsil etmesini engellemektedir. Vergi alacaklısı olan kamu idaresi kanunların belirlediği süreler içinde vergiyi tahakkuk ettirmediği ya da tahsil etmediği takdirde, artık bu işlemleri yapma olanağını ve yetkisini kaybetmektedir.

Zamanaşımına uğramış vergi ancak mükellef tarafından rızaen ödenebilir. Böyle bir vergiyi idarenin talep etme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak zamanaşımı süresinin kesilmesi veya durması hallerinde ise bu süre ilgisine göre ya yeniden başlamakta ya da kaldığı yerden devam etmektedir. AATUHK'nin tahsilat zamanaşımını düzenleyen 102'nci maddesinde; amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl

içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrayacağı ve zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemelerin kabul olunacağı yönündeki düzenleme de bunu ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 98 ve 102'nci maddelerinde yer alan atıflar ile AATUHK'nin 1'inci maddesindeki hükümler çerçevesinde belediyelerin alacaklarının tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerini VUK, takip ve tahsil işlemlerini ise AATUHK hükümleri doğrultusunda yapmak zorunda olduğu anlaşılmaktadır.

Kamu alacakları için genel tahsil zamanaşımı süresi 5 yıl olmakla birlikte idari para cezalarında zamanaşımına ilişkin hükümler saklıdır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Yerine Getirme Zamanaşımı" başlıklı 21'inci maddesinde, idari para cezalarında tutar esas alınarak zamanaşımı süreleri 3, 4, 5 ve 7 yıl olarak belirlenmiştir.

Ancak AATUHK'nin 106'ncı maddesi kapsamında yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve VUK kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar olan tutarlar, terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir.

Ayrıca VUK' un mükerrer 115'inci maddesi kapsamında ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 2025 yılı için 280 TL'yi aşmaması hâlinde de tahakkukundan vazgeçilebilecektir.

İdari para cezalarının AATUHK kapsamında takip edilen bir amme alacağı olmasından dolayı bu Kanun'un 103 ve 104'üncü maddelerinde düzenlenen tahsil zamanaşımını kesen hâller ile tahsil zamanaşımının işlememesi hallerinin ayrıca dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin kesilmesi veya işlememesine ilişkin hususların tespitinde 5326 sayılı Kanun ile AATUHK hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Usulüne uygun muhatabına tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezalarının, tebliğin kesinleştiği yılı takip eden takvim yılının birinci gününden başlamak üzere, 5326 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinde düzenlenen sürelerde malvarlığı araştırmaları yapılıp adına trafik veya tapu sicil müdürlüklerinde araç veya taşınmaz varlık tespit edilen yükümlülerin taşınır varlıkları hakkında satış işlemlerine başlanması, haczedilen gayrimenkullerin satış işlemine başlanması için ise satış komisyonları kurulması gerekmektedir. Ancak usulüne uygun muhatabına tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezalarının Kanun'da belirlenmiş sürelerde

tahsil edilmediği veya tahsil edilemeyeceği kesinleşen ve yükümlüsünün yapılan mal varlığıaraştırmaları sonucu herhangi bir mal varlığı tespit edilemeyen yükümlüler hakkında aciz vesikası düzenlenmelidir.

Yukarıdaki yer verilen mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde herhangi bir kamu görevlisinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Memurlarca verilen zararların miktarının tespiti ve ilgililerden tahsili konusunda yapılacak işlemlerin zamanında ve eksiksiz yürütülmesinden, zararı veren memurların görevli bulundukları kurum ve kuruluşların o mahaldeki amirleri müteselsilen sorumludurlar.

Zamanaşımına uğratılan alacaklarda ortaya çıkabilecek diğer önemli bir husus ise şudur: Zamanaşımına uğradıktan sonra idarece talep edilecek bu alacaklar, kişiler tarafından dava konusu edilebilecek ancak süresi geçtiği için idare bu davaları büyük olasılıkla kaybedecektir. Dolayısıyla kaybedilen bu davalar ile ilgili olarak belediye bu kez "vekâlet ücreti", "yargılama gideri", "harçlar" ve "dosyada yapılan diğer masraflar" gibi kalemleri ayrıca ödemek zorunda kalacaktır. Zamanaşımına uğramış bir borcun eksik borç haline dönüşeceği dolayısıyla borçlunun sadece kendi isteğiyle borcunu ifa ettiği zaman, borcun tahsil edilebileceği unutulmamalıdır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin bilgi işlem biriminden tüm mükelleflerin sicil bilgileri elektronik ortamda istenmiş, zamanaşımına uğramış toplam 7.414.570,72 TL'lik amme alacağının olduğu, ancak buna sebebiyet veren sorumlular hakkında İdarenin rücu hakkını kullanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında tüm mükelleflerin takip edildiği ve alacakların zamanaşımına uğratılmadığı ifade edilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresinin cevabında alacakların zamanaşımına uğramadığı belirtilmiş olsa da yaklaşık 60 milyon satır incelenmiş ve 7.414.570,72 TL tutarın zamanaşımına uğradığı görülmüştür.

Kamu İdaresinin amme alacaklarının takibini yapması, zamanaşımına uğrayan amme alacakları içinse bu duruma sebebiyet veren kamu görevlilerine bu hususta görev ve yetkileri kapsamında kasıt, kusur veya ihmalleri bulunması halinde rücu işlemlerinin başlatması ve takibatını yapması gerekmektedir.

BULGU 4: Emlak Vergisi Matrahlarının Hatalı Belirlenmesi ve Muafiyet Şartlarını Taşımayan Kişilerin Muaf Tutulması

Kamu idaresi hesaplarında yapılan incelemede emlak vergisi uygulamalarında hatalı uygulamalar olduğu tespit edilmiştir.

A. Asansör ve Kalorifer Payının Uygulanmaması

Kamu İdaresinin emlak vergisi matrahı hesabında asansör ve kalorifer paylarını dikkate almadığı, asansör ve kalorifer paylarına ilişkin takip ve kontrol görevini yürütmediği görülmüştür.

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük'ün "Bina vergi değerinin maliyet bedeli yoluyla bulunması" başlıklı 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, emlak vergisi matrahına esas teşkil edecek inşaat maliyet bedellerine kalorifer veya klima tesisatı için %8, asansör tesisatı içinse ayrıca %6 oranında ilave yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne göre, emlak vergisi matrahı oluşturulurken hesaplanan inşaat maliyet bedellerine; içinde kalorifer (doğalgaz) bulunan binalar veya bağımsız bölümler için %8, asansör tesisatı bulunanlar için ise %6 oranında ilave yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede aynı bina içinde yer alan bağımsız bölümlerin bir kısmı için kalorifer ve asansör paylarının emlak vergisi matrahına dahil edilirken bazı bağımsız bölümler içinse kalorifer ve asansör paylarının matrah dışı bırakıldığı, dolayısıyla aynı durumda olan kişiler için farklı vergi muamelesi uygulandığı tespit edilmiştir.

B. Bina İnşaat Sınıflarının Hatalı Belirlenmesi

Kamu İdaresinin aynı adreste ve bina içerisinde bulunan bağımsız bölümleri farklı inşaat sınıfı üzerinden vergiye tabi tuttuğu ve kayıtlı durum ile fiilî duruma ilişkin herhangi bir kontrol yapmadığı görülmüştür.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31'inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29.2.1972 tarihli ve

7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük'ün "Binaların İnşaat Sınıflarına Göre Ayrımı" başlıklı 10'uncu maddesinde binalar; lüks inşaat, birinci sınıf inşaat, ikinci sınıf inşaat, üçüncü sınıf inşaat ve basit inşaat olmak üzere beşli bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Ayrıca 15.12.1982 tarihli ve 17899 sayılı Resmî Gazete'de Bina İnşaat Sınıflarının Tesbitine Dair Cetvel yayımlanarak yürürlüğe girmiş; Tebliğ'de bina sınıfının tespitinde dikkate alınacak inşaat aksamları detaylı şekilde açıklanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca emlak vergisine esas alınacak bina vergi değerinin tespitinde binalar; lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat olmak üzere beş sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma ise binanın yapılış tarzı, işçiliği ile kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi gibi teknik özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu şekilde tespit edilen bina sınıflarına göre vergi değeri ise 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arsa veya arsa payı değeri esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır

Yapılan incelemede Kamu İdaresi sınırları içinde yer alan ve aynı bina içerisinde bulunan bağımsız bölümlerin farklı inşaat sınıfları esas alınarak vergilendirildiği, bu kapsamda söz konusu hatalı sınıflandırmanın toplam 10.432 bağımsız bölümü etkilediği ve Kamu İdaresinin, bu inşaat sınıflarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin herhangi bir kontrol mekanizması işletmediği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında yapı stokunun eski olması, kayıtların geçiş döneminde doğru aktarılmadığı, fiili durumda belediye gelirlerinin düşeceğini ve konut dokunulmazlığı sebebiyle verginin gerçek durumu için gerekli yoklama işlemlerinin yapılmayacağını belirtmiştir.

Kamu İdaresi cevabında yapı stokunun eski olması ve kayıtların geçiş döneminde doğru aktarılamaması sebebiyle düzeltme işlemlerini yapamadığını belirtmişse de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütmesi gereken yoklama ve tespit yükümlülüklerini yerine getirmesinin önüne geçmemektedir. Öte yandan fiili duruma ilişkin güncelleme yapılması hâlinde kamu gelirlerinin düşeceğine ilişkin varsayımsal bir yaklaşımla hareket edilmesi vergi hukuku ilkeleriyle çelişmektedir. Nitekim vergilendirmede esas olan doğru ve kanuni matrah

üzerinden tarhiyat yapmaktır. Son olarak, yoklama veya verginin gerçek durumunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılacak işlemlerin konut dokunulmazlığı kapsamında mazeret sayılmayacağı açıktır. Zira inşaat sınıfı tespiti için konutların içerisine girilmesi zorunlu olmayıp dış saha kontrolleri, imar/proje kayıtları ve mükelleften bilgi belge isteme yöntemleriyle vergi değerinin gerçeğe uygun hâle getirilmesi mümkündür.

C. Arsa Niteliğindeki Taşınmazların Arazi Üzerinden Vergilendirilmesi

Kamu İdaresinin, imar planında yerleşim yeri için ayrılan alanlarda bulunan arazi ve arazi parçalarından arsa vergisi yerine arazi vergisi aldığı görülmüştür.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun "Nispet" başlıklı 18'inci maddesinde, büyükşehir vasfında olmayan il belediyeleri için arazi vergisi oranının binde bir, arsa vergisi oranı ise binde üç olduğu düzenlenmiştir.

11.03.1983 tarihli ve 18974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar'ın 1'inci maddesi uyarınca, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alıp imar planında iskân sahası olarak belirlenen alanlarda yer alan taşınmazlar ile imar planında iskân sahası olarak gösterilmemiş olmakla birlikte fiilen meskûn durumda bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanan alanlar arasında kalan parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa kabul edilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alıp imar planında yerleşim için ayrılan (konut yapılması öngörülen) alanlarda bulunan yerler ile imar planında bu şekilde belirlenmemiş olsa da fiilen yerleşim bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanan alanlar arasında kalan parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa niteliğindedir. Bu tür taşınmazlarda fiilen tarımsal faaliyetin yapıldığı somut olarak ortaya konulmadıkça arazi vergisi değil, arsa vergisi uygulanmalıdır.

Yapılan incelemede Zonguldak Belediyesine bağlı Mithatpaşa, Terakki ve Yayla mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve imar planında yerleşim için ayrılan alanlarda yer alması veya fiilen meskûn durumda bulunup belediye hizmetlerinden yararlanan alanlar arasında kalması nedeniyle arsa vergisine tabi tutulması gereken 49 adet taşınmazın arazi vergisi üzerinden vergilendirildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, ilgili taşınmazların tamamı için arsa vergisi oranları üzerinden gerekli tahakkuk işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

D. Şartları Taşımayan Kişilerin Emlak Vergisinden Muaf Tutulması

Kamu İdaresinin, birden fazla taşınmazı bulunan emlak vergisi mükelleflerini emlak vergisi muafiyetinden yararlandırdığı görülmüştür.

1319 sayılı Emlak Vergisi'nin bina vergisi adlı birinci kısmının "Nispet" başlıklı 8'inci maddesinde cumhurbaşkanının, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hâli dahil) hâlinde bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

29.12.2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1'inci maddesi ile Kanun'un 8'inci maddesindeki şartları taşıyanlar için bina vergisi oranı sıfıra indirilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde indirimli emlak vergisinden yararlanmada iki koşul öne çıkmaktadır. Bu bağlamda mükellefin; işsiz, gazi, engelli, emekli veya şehitlerin dul ve yetimleri arasında olması ve tek meskenin bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte meskenin de brüt olarak 200 m^2'yi geçmemesi gerekir.

Kamu İdaresince indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlandırılan mükelleflere yönelik yapılan incelemede bazı mükelleflerin birden fazla taşınmaza sahip olmasına rağmen emlak vergisinden muaf tutulduğu tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında birden fazla taşınmaz gibi görünen kayıtların yasal haklar kapsamındaki müştemilat, gelir getirmeyen arazi veya sanayi teşvikli yapılar olduğunu belirtmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresi cevabında birden fazla taşınmaz gibi görünen kayıtların yasal haklar kapsamındaki müştemilat, gelir getirmeyen arazi veya sanayi teşvikli yapılar olduğunu belirtmişse de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden alınan kayıtlar ile İdare kayıtları karşılaştırıldığında muafiyetten yararlanan bazı mükelleflerin üzerinde birden fazla taşınmazın yer aldığı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla muafiyet şartlarının korunup korunmadığının kesin olarak tespiti için söz konusu mükelleflere ait arsa, tarla, fındıklık gibi taşınmazların fiilen ticari veya zirai bir gelir getirip getirmediğinin Gelir İdaresi Başkanlığı

(GİB) verileri ve saha yoklamaları aracılığıyla denetlenmesi ve gelir getirdiği tespit edilen mükelleflerin muafiyetlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

E. Ruhsatsız Yapılardan Emlak Vergisi Alınmaması

Kamu İdaresi sınırları içerisindeki ruhsatsız yapılardan emlak vergisi alınmadığı görülmüştür.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun "Bina Tabiri" başlıklı 2'nci maddesinde bina tabirinin, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsadığı belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un bina vergisi adlı birinci kısmının "Mükellef" başlıklı 3'üncü maddesinde bina vergisini; binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

29.07.1972 tarihli ve 14260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin birinci bölümünde Emlak Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu bölümün "I. Verginin konusu ve bina kavramı" başlığı altındaki (d) bendinde, Devletin veya özel hukuk kişilerinin sahip oldukları arazi ve arsalar üzerine sahibinin rızası alınmadan yapılan binaların da Kanun'da tarif edilen bina kavramına dâhil olduğu ifade edilerek bu çeşit binalara ait beyannamelerin binaya tasarruf edenler tarafından verileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde bir yapının ruhsatsız veya kaçak olarak inşa edilmiş olmasının, bina sayılmasına ve bina vergisine tabi tutulmasına engel teşkil etmediği, başkasına ait arazi veya arsa üzerine malikinin rızası alınmadan yapılmış olsa dahi söz konusu yapıların bina kavramı kapsamında değerlendirileceği ve bu tür yapılar için emlak vergisi mükellefiyetinin, binaya fiilen tasarruf edenler adına tesis edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede İdarece ruhsatsız yapı yönünden idari para cezası uygulanan 98 adet yapının fiilen mevcut ve kullanılabilir durumda olmasına rağmen bu yapıları yapanlar adına emlak vergisi mükellefiyeti tesis edilmediği ve herhangi bir emlak vergisi tahakkuku yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresinin, emlak vergisi tahakkuk, tahsilat ve muafiyet işlemlerinde; asansör ve kalorifer payları, bina inşaat sınıfları, taşınmaz türü ve arsa/arazi niteliği ile muafiyet şartları

gibi unsurların yanı sıra ruhsatsız yapıların durumunu da dikkate alarak vergi mükellefiyetinin doğru ve eksiksiz şekilde tesis edilmesini sağlaması gerekmektedir.

BULGU 5: İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Bulunması

Kamu İdaresi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan faaliyette bulunduğu görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "İş Yeri Açma İzni Harcı" başlıklı 81'inci maddesinde belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir iş yerinin açılmasının iş yeri açma izni harcına tabi olduğu belirtilmiştir.

1608 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrasında, belediye kararlarına aykırı hareket edenler ile belediye mevzuatınca yasaklanan fiilleri işleyen veya emredilen fiilleri yerine getirmeyenler hakkında belediye encümenince Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde idari yaptırım uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinin birinci fıkrasında yetkili makamlarca kamu düzeni, kamu güvenliği veya genel sağlığın korunması gibi amaçlarla hukuka uygun şekilde verilen emirlere aykırı hareket eden kişiler hakkında idarî para cezası uygulanacağı (2025 yılı için 2.953 TL) ve bu cezaya emri veren makam tarafından karar verileceği düzenlenmiştir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in "İşyeri Açılması" başlıklı 6'ncı maddesinde yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yerinin açılamayacağına ve çalıştırılamayacağına; iş yerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemlerin bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmayacağına ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan iş yerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılacağına hükmedilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediye sınırları içerisindeki iş yerlerinin ruhsat almadan faaliyette bulunamayacağı, ruhsatsız faaliyetin ise belediye encümeni tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında idarî yaptırıma konu edilmesi gerektiği açıktır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresi tarafından kiraya verilen veya tahsis edilen 247 iş yerinden 142'sinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde örneklem yoluyla seçilen 219 iş yerine ruhsat denetimi yapıldığı ve bu denetimler sonucunda 142 iş yerinin ruhsatsız olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Ancak ruhsatsız olduğu belirlenen işyerlerine yönelik müteakip denetimlerin yapılmadığı ve söz konusu işyerlerinin ruhsat almaksızın faaliyetlerini sürdürdüğü görülmüştür. Ayrıca ruhsat başvurusunda bulunduğu hâlde mevzuatta öngörülen şartları taşımayan iş yerleri bakımından gerekli kontrollerin yapılmadığı ve idari yaptırımların uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Diğer yandan çevre ve temizlik vergisi mükellef kayıtları, iş yeri su abonelik verileri ve ruhsatlı iş yerlerine ilişkin kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde, veriler arasında uyumsuzluk bulunduğu ve bu durumun birimler arası etkin bir kontrol mekanizmasının tesis edilmediğini gösterdiği anlaşılmıştır.

Kamu İdaresi cevabında, 2025 yılı içerisinde 219 işletmenin denetlendiğini ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan 142 işletmeye idari para cezası kesildiğini belirtmiş olup işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerlerin genellikle 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Kapsamında yer alan büro, ofis, muayenehane olarak işyeri açılmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresi cevabında yukarıdaki hususları belirtmiş olsa da 2025 yılı denetimi kapsamında İdare sınırları içinde bulunan 2 adet AVM'de faaliyet gösteren işletmelere örneklem yoluyla ruhsat kontrolü yapılmış olup burada bulunan toplam 219 işletmeden 142 tanesinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyetine devam ettiği ve burada bulunan işletmelerden 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Kapsamında bir işletme bulunmadığı görülmüştür.

Kamu İdaresince ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri hakkında mevzuatta öngörülen işlemlerin tesis edilmesi, müteakip denetimlerin gerçekleştirilerek ruhsat alma yükümlülüğünün sağlanması ve şartları taşımadığı hâlde faaliyetine izin verilen iş yerleri bakımından gerekli idari yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

BULGU 6: Belediye Dışında Üçüncü Kişi Tarafından Pazar Yeri Kurulması ve İşletilmesi

Kamu İdaresinin yetki sınırları içerisindeki pazar yerinin haftanın belirli günlerinde üçüncü bir kişi tarafından kurulup işletildiği ve gelirlerinin bu kişi tarafından tahsil edildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinde belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak belediyelerin öncelikli görevleri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda üretici ile tüketiciyi buluşturan pazar yerleri ile ilgili yetki ve sorumluluk temelde belediyelerdedir.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a istinaden 12.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'in "Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi" başlıklı 5'inci maddesinde pazar yerlerinin belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulacağı, gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacağı hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin devamında ise pazar yerlerinin yalnızca belediyeler veya söz konusu iştiraklerce işletilebileceği ve bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin yetkinin belediyelere veya çoğunluk hissesine sahip oldukları iştiraklere ait olduğu ve bu yetkinin üçüncü kişilere devrinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu yerlerin üçüncü kişilerce kurulması, işletilmesi veya gelirlerinin üçüncü kişiler tarafından tahsil edilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Yapılan incelemede mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait alanın ecrimisil karşılığında haftanın iki günü Kamu İdaresine, beş günü ise üçüncü bir kişiye bırakıldığı; söz konusu alanda çarşamba ve cumartesi günleri İdare tarafından giysi pazarı kurulduğu, pazartesi ve cuma günleri ise üçüncü kişi tarafından giysi pazarı kurulup gelirlerinin bu kişi tarafından tahsil edildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, ilgili taşınmazın Milli Emlak Genel Müdürlüğü tasarrufunda bulunduğu, İdare tarafından taşınmazdan ecrimisil veya başka bir ad altında tahsilat yapılmadığı ve İdare tarafından üçüncü kişiye verilen herhangi bir tahsis, izin, kiralama veya işletme hakkı

tesis edilmediği ve İdare dışında üçüncü kişi tarafından kurulan ve işletilen pazaryerinin fiili durumdan kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresi cevabında yukarıda yer alan hususları belirtmiş olsa da Kamu İdaresi sınırları içinde Kamu İdaresinin de belli günlerde pazaryeri kurduğu taşınmazda mevzuata aykırı olarak üçüncü kişinin pazaryeri kurması ve İdarenin bu duruma müdahale etmemesinin fiili durumla izah edilemeyeceği açıktır. Pazaryeri Hakkında Yönetmelikte açıkça belediye veya iştiraki dışında pazaryeri kurulamayacağı, işletilemeyeceği ve bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilmiştir.

Kamu İdaresinin pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin yetkisini üçüncü kişilere bırakmaması, söz konusu alanlarda pazar kurulmasına yönelik işlemleri mevzuata uygun şekilde bizzat yürütmesi gerekmektedir.

BULGU 7: Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Ruhsata Aykırı Faaliyette Bulunanlara Artırımlı Ceza Tahsilatının Yapılmaması

Kamu İdaresinin, belediye sınırları içerisinde yer alan kıyı ve sahil şeritlerinde bulunan yapılarda tespit edilen ruhsata aykırı faaliyetler bakımından öngörülen bir kat artırımlı idari para cezası uygulamasını işletmediği görülmüştür.

1982 Anayasa'nın "Kıyılardan Yararlanma" başlıklı 43'üncü maddesinin birinci fıkrasında kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilmiş; ikinci fıkrasında ise deniz, göl, akarsu kıyıları, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği vurgulanmıştır.

3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde sahil şeridi, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alan olarak tanımlanmıştır. Yine aynı Kanun'un 14'üncü maddesinde bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı, 15'inci maddesinde ise kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan kişilere İmar Kanunu hükümlerine göre verilecek cezanın bir kat artırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında tesis edilen imar para cezalarının bir kat artırılarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kıyıda veya sahil şeridi içerisinde kalan imara aykırı yapılar hakkında tesis edilen idari para cezalarında 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca uygulanması gereken artırım oranlarının uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, bulguda yer alan kıyıdaki ruhsatsız yapılara yönelik imar para cezasının mevzuat gereği bir kat artırılarak uygulanması amacıyla encümen kararı aldıkları ifade edilmiştir. Ancak cevap ekinde sunulan encümen kararının yalnızca bir yapıya ilişkin olduğu görülmektedir.

Kamu İdaresi tarafından devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyı ve sahil şeridi alanlarında kamu yararının korunması amacıyla, anılan Kanun hükümlerinde öngörülen artırımlı ceza kuralının uygulanması gerekmektedir.

BULGU 8: Taksi, Minibüs ve Servis Plakalarının Süresiz Kullandırılması

Kamu İdaresi sınırları içerisinde faaliyette bulunan ticari minibüs plakalarının, ticari taksi plakalarının ve servis araç plakalarının ihale yapılmadan, süre belirtilmeden tahsis edildiği ve devrine izin verildiği görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1'inci maddesinde belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun'a göre yürütüleceği ifade edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde toplu taşıma yapmak, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek belediyenin yetkileri arasında sayılmıştır. Aynı maddenin (p) fıkrasında ise kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütme yetkisinin belediyelere ait olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun'un 15'inci maddesinin devamında ise idarelerin (f) bendinde yer alan hizmetleri, Danıştayın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla

süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya hizmet satın alma yoluyla yerine getirebileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde toplu taşıma hizmetlerine ilişkin görev ve yetkilerin belediyelere ait olduğu, bu kapsamda belediyelerin şehir içi yolcu taşımacılığı hizmetleri bakımından tekel niteliğinde hak ve imtiyazlara sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu hizmetlerin belediye tarafından doğrudan yerine getirilememesi hâlinde ise kamu hizmetinin, kanunda öngörülen yöntemlerle üçüncü kişilere gördürülebileceği ancak bu durumda üçüncü kişilerin belirlenmesi sürecinin, süresi belirli ihaleler yoluyla yapılmasının zorunlu olduğu, bu doğrultuda belediye meclisince alınacak kararda belirlenen yönteme (kira, ruhsat, imtiyaz vb.) uygun olarak ihale işlemlerinin yetkili kişi ve kurullar tarafından tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda toplu ulaşım ve yolcu taşımacılığı hizmetlerinden sorumlu ve yetkili olan belediyenin, söz konusu hizmetleri ihale süreci işletilmeksizin doğrudan meclis, encümen veya belediye başkanı kararıyla üçüncü kişilere yaptırması, ayrıca sahip olduğu imtiyazları süre sınırı olmaksızın devretmesi ya da ihale yapılmış olsa dahi süresiz nitelikte satışa konu etmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndan önce, belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etme ve sayılarını belirleme görev ve yetkisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 12'nci maddesi ile İl ve İlçe Trafik Komisyonlarına verilmiştir. Bu Kanun'a dayanılarak 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ın 5'inci maddesinde; ticari plakaların, muhammen bedeli, müracaat şekli, süresi, ihale zamanı ve diğer hususlar mahalli vasıta ve/veya en az iki gazete ile kamuoyuna duyurularak, kapalı teklif usulü ile İl Trafik Komisyonu tarafından verileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca yine anılan Karar’ın 3’üncü maddesinde ticari plaka verilebilmesi için taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 84'üncü maddesinde ise belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanmayacağı ifade edilmiş ve 5393 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 13.07.2005 tarihinden itibaren bu madde ile birlikte belediye sınırları içerisinde İl Trafik Komisyonunun toplu taşıma yetkisi kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede 24.12.1997 tarihli ve 1997/46 sayılı Zonguldak İl Trafik Komisyonu kararı ile minibüs, dolmuş, servis ve taksi plakaları için güzergâhlara göre sayıların tespit edildiği ve tahsis işlemine ilişkin şartların belirlenerek süreçlerin işletildiği, dolayısıyla ticari plakaların verilmesinde süresiz nitelikte bir tahsis işlemi gerçekleştirildiği, bir başka deyişle herhangi bir ihale sürecinin işletilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca İl Trafik Komisyonu listelerinde yer alan plaka sahipleri ile noter tescil kayıtlarındaki araç sahipleri arasında da uyumsuzluklar bulunduğu ve çok sayıda taksi ve minibüs plakasında mülkiyet değişikliği gerçekleştiği tespit edilmiştir.

İl Trafik Komisyonu kararından sonra Belediye tarafından yeni plaka satışı yapılmamış olup mevcut durumda 336 adet taksi, 276 adet minibüs ve 138 adet servis plakası bulunmaktadır.

Bununla birlikte İl Trafik Komisyonu listelerindeki plaka bilgileri ile İdarenin yıllık çalışma vize ücreti borç durumu listeleri ve noter araç tescil kayıtları arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır. İl Trafik Komisyonu listesinde yer alan bazı taksi ve minibüs plakalarının (Örneğin 67 M 182, 67 M 201, 67 T 0184, 67 T 0188, 67 T 0191, 67 T 0195, 67 T 0199) aktif noter tescil kaydının bulunmadığı, dolayısıyla fiilen faal olan taksi ve minibüs sayısının İdare tarafından tam olarak tespit edilemediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında önceki yıllarda Zonguldak İl Trafik Komisyonu tarafından verilen plakaların müktesep hak olduğu ifade edilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresinin cevabında Zonguldak İl Trafik Komisyonu tarafından verilen plakaların müktesep hak olduğu belirtilmiş olsa da Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay 13’üncü Dairesinin konuya ilişkin kararlarında ticari plakaların müktesep hak olmadığı ve belediye tarafından ihale yapılarak kullandırılması gerektiği hususları kesin hükme bağlanmıştır.

Kamu İdaresinin toplu taşıma hizmetlerine ilişkin plaka tahsis ve kullanım süreçlerini yürürlükteki mevzuata uygun hâle getirmesi, süresiz nitelikteki tahsis uygulamalarına son

vermesi, plaka kayıtlarını noter tescil kayıtları ve kendi idari kayıtlarıyla uyumlu olacak şekilde güncellemesi ve fiilen faal olan araç ve plaka sayısını sağlıklı biçimde tespit edecek bir kayıt ve denetim sistemi oluşturması gerekmektedir.

BULGU 9: Otopark Gelirlerinin Amacı Dışında Kullanılması

Kamu İdaresi tarafından otopark inşa edilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsil edilen ve otopark hesabına aktarılan gelirlerin amacı dışında kullanıldığı görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 37'nci ve 44'üncü maddelerine dayanılarak çıkarılan Otopark Yönetmeliği'nin "Otopark Bedelinin Tespit, Tahakkuk ve Tahsili" başlıklı 12'nci maddesinde idarece tahsil edilen otopark bedellerinin kamu bankalarından herhangi birinde açılacak bir hesaba yatırılacağı, aynı Yönetmelik'in "Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar" başlıklı 13'üncü maddesinde ise otopark hesabında biriken tutarların belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında bölge ve genel otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılacağı, toplanan bu meblağın, öncelikle parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan ancak otopark bedeli ödeyen parsellerin bulunduğu mümkün olan en yakın sınırlar içinde kullanılacağı, toplanan meblağın bölge ve genel otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde otopark hesabında biriken tutarların, yine mevzuatında belirlenen kullanım amaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin otopark hesabında bulunan gelirlerini amacına aykırı olarak personel maaşı ödemelerinde kullandığı ayrıca belediye sınırları içerisinde bölge ve genel otopark bulunmadığı ve Kamu İdaresi tarafından bu doğrultuda herhangi bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında otopark hesabından ekonomik sıkıntılar nedeniyle personel maaşlarının ödenmesi amacıyla kullanım yapıldığı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından otopark hesabında bulunan tutarların amacı dışında kullanılmaması gerekmektedir.

BULGU 10: Muhtelif Kurumlardan Kiralanan Taşınmazların Ecrimisil Karşılığında Üçüncü Kişilere Kullandırılması

Kamu İdaresinin bazı kurumlardan kiraladığı taşınmazları ecrimisil karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun'da yazılı hükümlere göre yürütüleceği belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 75'inci maddesinde devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile ilgili idarelere ait taşınmazların gerçek veya tüzel kişilerce fuzuli şekilde işgal edilmesi hâlinde işgalciden geriye dönük olarak ecrimisil talep edileceği düzenlenmiştir. Söz konusu maddede, ecrimisil talep edilebilmesi için idarenin zarara uğramış olmasının veya işgalcinin kusurunun aranmayacağı, kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen kullanımın devam etmesi durumunda da ecrimisil uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca işgalin devamı halinde taşınmazın, idarenin talebi üzerine mülki idare amirince tahliye edilerek idareye teslim edilmesi öngörülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15'inci maddesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere idare taşınmazlarının üçüncü kişilere kullandırılmasının (satış, kiralama, gayri ayni hak tesisi gibi) ihale yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmekte olup ecrimisil uygulamasına yalnızca fuzuli işgal hâllerinde başvurulması mümkündür. Bu itibarla kiralanan taşınmazların ecrimisil karşılığında üçüncü kişilere kullandırılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan taşınmazı işgal eden fuzuli şagilden ecrimisil tahsil edilmesi, söz konusu taşınmazın sürekli olarak ecrimisil karşılığında kullandırılabileceği anlamına gelmemektedir. Ecrimisil, hukuka aykırı kullanım nedeniyle işgalciden alınan bir tazminat niteliğinde olup kamu taşınmazlarının kiraya verilmesi veya idare edilmesi usulü değildir. Aksine kamu malının korunmasına yönelik istisnai ve yaptırım mahiyetinde bir uygulamadır. Nitekim 2886 sayılı Kanun'da işgal edilen taşınmazın, idarenin talebi üzerine mülki idare amirince on beş gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edilmesinin öngörülmesi, ecrimisilin süreklilik arz eden bir kullanım yöntemi olarak kabul edilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin TCDD Genel Müdürlüğünden kiraladığı istasyon gar sahasındaki 36 dükkân ile Milli Emlaktan kiraladığı sahil kordon boyundaki 8 dükkânı ecrimisil karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında söz konusu taşınmazların doğrudan gelir elde etmek amacıyla kiraya verilmediği; tahliyesi kısa sürede mümkün olmayan kullanıcılar nedeniyle ortaya çıkan hukuki durumun yönetilmesi amacıyla ecrimisil uygulamasına başvurulmuş olduğu; mevcut kullanıcıların tahliyesi ve alanların yeniden ihale edilmesi sürecinin belirli bir planlama ve süre gerektirdiği ifade edilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresi cevabında taşınmazların tahliyesinin kısa sürede mümkün olmadığını ifade etmiş olsa da, ecrimisil uygulamasının uzun süredir devam ettiği ve söz konusu taşınmazların tahliyesi için hukuki süreçlerin başlatılmadığı görülmüştür.

Kamu İdaresinin, kiraladığı taşınmazları ecrimisil karşılığında üçüncü kişilere kullandırma uygulamasına son vererek söz konusu taşınmazların kullanımını ihale mevzuatına uygun şekilde yürütmesi gerekmektedir.

BULGU 11: Taşınmaz Kiralama İhalelerine İlişkin Teminatların Toplam İhale Bedeli Üzerinden Alınması

Kamu İdaresinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen taşınmazlarına ilişkin ihale şartname ve sözleşmelerinde geçici ve kesin teminat tutarlarının toplam kira süresi esas alınarak belirlendiği görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Şartnameler" başlıklı 7'nci maddesinde ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa eklerinin idare tarafından hazırlanacağı belirtilerek şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak hangi hususların gösterileceği açıklanmıştır. Buna göre işin tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar şartnamede yer almak zorundadır. Kanunun 25'inci maddesine göre isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3'ü oranında geçici teminat, 54'üncü maddesinde ise ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr Kanun'un ilkeler başlıklı 2'nci maddesinde ise bu Kanun'un yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu ifade edilmiştir.

Geçici ve kesin teminat tutarının, cari yıl kira bedeli üzerinden taşınmazın kiralandığı toplam süre dikkate alınarak hesaplanması, ihaleye katılım şartlarını da zorlaştırmakta olup ihale uygulamasının temel amacı olan rekabeti sağlama fonksiyonunu yerine getirmesine kısmen de olsa engel olmaktadır. Bu bağlamda uygulamada rekabetin sağlanması için geçici teminatın cari yıl kira bedeli üzerinden hesaplanarak belirlenmesi, kesin teminatın da cari yılın bir yıllık kiralama bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Yapılan incelemede Kamu İdaresi tarafından kiraya verilen 23 taşınmaza ait geçici ve kesin teminatların cari yıl kira bedeli esas alınarak toplam kira süresi üzerinden alındığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, İdare tarafından yapılacak olan taşınmaz kiralama ihalelerinde kesin teminatların cari yıl kira bedeli üzerinden esas alınarak belirleneceği ve gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresinin taşınmaz kiralamalarında geçici ve kesin teminatların cari yıl kira bedeli esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

BULGU 12: Süresi Dolan Sözleşmenin İhale Yapılmadan Uzatılması ve Taşınmazın Amacı Dışında Kullanılması

Kamu İdaresi tarafından ihale yapılmadan encümen kararıyla taşınmaz kiralama sözleşmesi yapıldığı ve taşınmazda sözleşmeye aykırı kullanımlara izin verildiği görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca belediyelerin satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisine yönelik işleri bu Kanun'da yazılı hükümlere göre yürütülür. Bu Kanun'un "İlkeler" başlıklı 2'nci maddesinde ise ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18'inci maddesine göre belediyeye ait taşınmazların üç yıldan fazla süreliğine kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar verme yetkisi belediye meclisine; "Encümenin Görev ve Yetkileri" başlıklı 34'üncü maddesine göre ise taşınmazların üç yıldan kısa süreliğine kiralanmasına karar verme yetkisi encümene aittir.

Yapılan incelemede sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından encümen kararı doğrultusunda mevcut işletmeci ile 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı ve taşınmazın kullanımının aynı kişi tarafından sürdürülmesine imkân tanındığı, ayrıca taşınmazın

sözleşmede öngörülen kullanım amacının dışına çıkılarak büfe ve oto galeri gibi faaliyetlerin yürütülmesine izin verildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, mevcut işletmecinin uzun yıllar işleten taraf olduğu ve alanın korunması için mevcut işletmeciyle sözleşme imzalandığı, yapılan sözleşmenin belediye kanunu kapsamında İdarenin yetkisi kapsamında değerlendirildiği ayrıca taşınmazın kullanım amacına aykırılıkların ise taşınmazın ticari sürdürülebilirliği ve fiili kullanım ihtiyacından kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresi cevabında yukarıda yer verilen hususlara değinilmiş olsa da,sözleşme süresi dolmasına rağmen encümen kararıyla 10 yıllık yeni bir taşınmaz kiralama sözleşmesi imzalanmış olması, Belediye Kanunu ile encümene tanınan yetkinin aşıldığını göstermektedir. Ayrıca mevcut işletmecinin uzun yıllardır işletmeyi yürütüyor olması ve alanın korunmasının gerekçe gösterilmesi suretiyle aynı işletmeciyle yeniden sözleşme imzalanması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında, işletmenin ticari sürdürülebilirliği esas alınarak taşınmazın amacına aykırı kullanımlarına müsaade edilmesiyle, ticari faaliyetlerin sözleşme hükümleri ile kamu yararı ve kamu düzeninin önüne geçirildiği anlaşılmaktadır.

Kamu İdaresinin söz konusu taşınmazın encümen kararıyla 10 yıllığına kiraya verilmesi nedeniyle ortaya çıkan yetki aykırılığını ve ihalesiz kiralama yapılmasından kaynaklanan mevzuata aykırılıkları ortadan kaldıracak gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

BULGU 13: Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğinde Olmayan Elektrik Dağıtım Şirketine İz Bedel Üzerinden Taşınmaz Tahsisi Yapılması

Kamu İdaresinin mülkiyetinde bulunan muhtelif yerlerdeki trafo alanlarının, kamu şirketi olan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) aracılığıyla özel hukuk tüzel kişisi olan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'ye iz bedeli (1 kuruş) ile tahsis edildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Taşınmaz Tahsisi" başlıklı 47'nci maddesinde kamu idarelerinin, kanunlarda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerini getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilmesine imkân tanınmıştır. Söz konusu maddenin son fıkrasında ise diğer kanunlardaki özel hükümlerin saklı olduğuna değinilmiştir.

5018 sayılı Kanun'un 47'nci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde kamu idaresi, tahsis açısından Yönetmelik ekindeki idareler ile kendilerine tahsis yapılması açısından köy tüzel kişiliklerini; devir açısından, Yönetmelik ekindeki idarelerden, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç diğer idareler olarak tanımlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer Kuruluşlarla İlişkiler" başlıklı 75'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belediyelerin, görev ve sorumluluk alanlarına giren konularla sınırlı olmak şartıyla, kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Sayıştay Genel Kurulu'nun 2017/1 Esas ve 5415/1 karar numaralı İçtihadı Birleştirme Kararı'nda; belediyelerce yapılacak taşınmaz tahsis işlemlerinde, tahsis yapılacak kurum açısından kamu hizmetinin ve kamu idaresinin varlığı ölçütlerinin geçerliliğini koruduğu vurgulanmıştır.

02.11.2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik'in "6446 sayılı Kanuna Göre Kamu Tüzel Kişilerince Yürütülen Taşınmaz Temin İşlemleri" başlıklı 44'üncü maddesinde elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temin işlemlerinin TEDAŞ tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediyelerin mülkiyetlerindeki taşınmazları ancak mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ve meclislerinin bu konuya ilişkin alacakları bir kararla sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilecekleri anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede İdarenin mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazları trafo yeri olarak TEDAŞ ve dolayısıyla bölgedeki perakende dağıtım şirketi olan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'ye iz bedeli (1 kuruş) üzerinden tahsis ettiği tespit edilmiştir.

Bu noktada açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer husus TEDAŞ'ın kamu kurum ve kuruluşu statüsünde olup olmadığıdır. TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu bağlamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmış ve 2013 yılı itibarıyla

şirketlerle TEDAŞ arasındaki hisse devri sözleşmeleri tamamlanmıştır. Kısacası elektrik dağıtım hizmeti özelleştirilerek özel firmalar tarafından sağlanmaya başlanmıştır. Böylece TEDAŞ'ın elektrik dağıtım sektöründeki hizmet görevi sona ermiş ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel aydınlatma giderlerinin ödenmesine aracılık eden ve denetimlerini yapan bir kamu şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Kamu şirketi olan TEDAŞ'ın bir kamu kuruluşu olarak değerlendirilmesi ve taşınmazları fiilen kullanan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ yerine tahsisin TEDAŞ adına yapılmasının söz konusu uygulamayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine uygun hâle getirmediği açıktır.

Kamu İdaresi cevabında elektrik dağıtımının kamu hizmeti niteliğini koruduğunu, trafo alanlarının temininin bu hizmetin sürekliliği için zorunlu olduğunu ve tahsisin doğrudan özel şirkete değil kamu tüzel kişiliğini haiz TEDAŞ'a yapıldığını belirtmiştir.

Elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmiş olması ve trafo alanlarının fiilen özel bir hukuk tüzel kişisi tarafından kullanılması karşısında, tahsisin TEDAŞ adına yapılmış olması söz konusu işlemi mevzuata uygun hâle getirmemektedir. Nitekim 5393 sayılı Kanun uyarınca belediyeler mülkiyetlerindeki taşınmazları sadece kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceğinden özel şirkete dolaylı olarak iz bedeliyle taşınmaz tahsis edilmesi mümkün değildir.

Kamu İdaresi tarafından mülkiyetindeki taşınmazların özel hukuk tüzel kişileri lehine tahsis edilmemesi gerekmektedir.

BULGU 14: Toptancı Halinin İşletilmesi, Yönetimi ve Denetim Faaliyetlerinde Eksikliklerin Bulunması

Kamu İdaresinin yönetimi altında bulunan sebze ve meyve halinin işletilmesi, yönetimi ve denetim faaliyetlerinde birtakım aykırılıklara rastlanılmış olup bu aykırılıklar aşağıda alt başlıklar altında ele alınmıştır.

A. Hal İçerisindeki Satış Yerlerinin Bir Kısmının Hal Kayıt Sisteminde Kaydının Bulunmaması

Kamu İdaresinin yönetimindeki sebze halinde faaliyet gösteren 35 iş yeri bulunmasına rağmen yalnızca 20 iş yerinin hal kayıt sisteminde kaydının bulunduğu görülmüştür.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "Hal Rüsumu" başlıklı 8'inci maddesinde toptancı halinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

07.07.2021 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik'in 19'uncu maddesi uyarınca toptancı hal yönetim birimleri; işyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara ilişkin bilgileri hal kayıt sistemine kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmekle yükümlüdür.

Yapılan incelemede sebze ve meyve hali içerisinde bulunan 35 iş yerinden yalnızca 20 tanesinin hal kayıt sistemine kayıtlı bulunduğu, dolayısıyla kayıtlı bulunmayan işyerlerinden hal rüsumu tahsil edilemediği tespit edilmiştir.

B. Sebze ve Meyve Yüklü Taşıtların Hale Giriş ve Çıkışlarında Kantarda Tartılmaması

Kamu İdaresinin hale giriş çıkış yapan sebze ve meyve yüklü taşıtların tartım işlemini düzenli bir şekilde yapmadığı tespit edilmiştir.

5957 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinin altı numaralı fıkrasında il ve ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışları ile şehirlerarası yollarda kontrol ve denetim noktası kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların ilgili bakanlıklarca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

07.07.2021 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik'in 59'uncu maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarında ise kontrol ve denetim noktalarının, toptancı hali bulunan il merkezlerinin giriş ve çıkışlarında, trafik düzeni ve güvenliği dikkate alınarak, ilgili belediyenin talebi üzerine o ilin mülki idare amirinin onayı ile kurulacağı, Ticaret Bakanlığınca belirlenen yerlerde ise kontrol ve denetim noktası kurulmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 9'uncu maddesinde, toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan malların ağırlığının tartılabileceği, yeterli sayı ve kapasitede ağırlık kontrol üniteleri ile kontrol ve kayıt işlemlerinin yapılacağı bilgi işlem altyapısına sahip kontrol kulübelerinin, toptancı halinin giriş ve çıkışlarına ve uygun görülecek alanlara yerleştirileceği,

toptancı halinin etrafının, insan ve mal girişine izin vermeyecek şekilde çevrileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 19'uncu maddesinin (h) bendine göre, toptancı hal yönetim birimince, hale gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde belediye ve toptancı hal yönetim birimince, toptancı hali bulunan yerlerde hale giriş ve çıkış yapan sebze ve meyve yüklü taşıtları -kontrol ve denetim noktaları ile ağırlık kontrol üniteleri vasıtasıyla- düzenli olarak tartması, bu tartım işlemlerine ilişkin bilgilerin kayıt altına alması ve söz konusu kayıtlar üzerinden stok kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede sebze ve meyve taşıyan taşıtların kontrolüne yönelik olarak Zonguldak ili giriş ve çıkış noktalarında herhangi bir kontrol veya denetim noktasının bulunmadığı, kantar fişlerindeki kayıtlara göre de hale giriş ve çıkış yapan taşıtların yalnızca ayın belli günlerinde tartıma tabi tutulduğu tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, toptancı halindeki işyerlerinin bir kısmının evrak eksikliği nedeniyle aktif durumda olmadığı ve belediyeye ait olanların kiralama süreçlerinin henüz tamamlanmadığı, yasal zorunluluk olmasına rağmen yer ve trafik gerekçeleriyle şehir giriş-çıkışlarında kurulması gereken fiziki denetim noktalarının oluşturulamadığı, bu eksikliklerin yanı sıra operasyonel süreçlerin dijital kayıt ve tartım işlemleriyle yürütülmeye çalışıldığı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından, sebze ve meyve halinin işletilmesi, yönetimi ve denetimine ilişkin işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun hâle getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 15: Belediye Başkan Yardımcısının İhale Komisyonu Başkanı Olarak Görevlendirilmesi

Kamu İdaresince gerçekleştirilen mal, hizmet ve yapım ihalelerinde belediye başkan yardımcısının ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde ihale yetkilisi, ihale ve harcama yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullar ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevli olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun'un "İhale komisyonu"

başlıklı 6'ncı maddesinde ise ihale komisyonunda görev alacak personeli görevlendirme yetkisinin ihale yetkilisine ait olduğu belirtilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Harcama Yetkisi ve Yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesinde, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu ifade edilmiştir.

05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ'in "Diğer Hususlar" başlıklı 11'inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, özel kanunlardaki istisnalar dışında, 5018 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan harcama yetkililerinin aynı zamanda ihale yetkilisi sıfatını haiz oldukları belirtilmiştir.

Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalardan belediye teşkilat yapısında her bir müdürlüğün ayrı bir harcama birimi olduğu, bu birimlerin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi sıfatını haiz olduğu, dolayısıyla belediye birim müdürlerinin aynı zamanda ihale yetkilisi konumunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Zonguldak Belediyesinin teşkilat yapısı incelendiğinde belediye başkanına doğrudan bağlı müdürlükler bulunduğu görülmekle birlikte müdürlüklerin önemli bir kısmının belediye başkan yardımcılarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik olarak 2025 yılında gerçekleştirilen ihalelerin büyük bir kısmında belediye başkan yardımcılarının, astı konumundaki birim müdürü olan ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Kamu ihalelerinin sonuçlandırılmasında son söz sahibi olan ihale yetkilisinin -ihalelerde saydamlık ve güvenilirlik ilkelerinin bir gereği olarak- karar alma süreçlerinde her türlü dış etkiden bağımsız, nesnel ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde hareket etmesi beklenmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki ihale yetkilisi konumundaki bir kamu görevlisinin hiyerarşik olarak kendisinden üst düzeyde bulunan bir yöneticiyi ihale komisyonu veya benzeri karar organlarında görevlendirmesi idari hiyerarşinin ast üst ilişkisiyle bağdaşmadığı gibi idari işlemi yetki unsuru bakımından da sakatlamaktadır.

Kamu İdaresi cevabında, bulgu konusu kabul edilmiş olup bundan sonraki ihale komisyonlarının oluşturulmasında hiyerarşi ilkesinin gözetileceği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresinin ihale komisyonuna ilişkin yaptığı görevlendirmelerde hiyerarşi ilkesini gözetmesi gerekmektedir.

BULGU 16: Belirli Bir Süreyi Gerektiren Doğrudan Temin Alımlarında Sözleşme Düzenlenmemesi

Kamu İdaresi tarafından doğrudan temin suretiyle alımı gerçekleştirilen bazı hizmet alımları ile yapım işlerinde, işin kapsamı belirli bir süreyi ihtiva etmesine rağmen sözleşme düzenlenmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan Temin" başlıklı 22'nci maddesinde, idarelerin belirlenmiş parasal limitleri aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarını, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüyle gerçekleştirebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Anılan maddede ayrıca, bu alımlar için ihale komisyonu kurulmasının zorunlu olmadığı, alım işlerinin ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek kişi veya kişilerce piyasada fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53'üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Alımlara İlişkin Uygulama Esasları" başlıklı 4'üncü maddesine göre teslimi, sunumu ve yapımı belirli bir süreyi gerektiren alımlar ile Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunludur.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde, Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yer alan kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3'üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtlara ilişkin damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8'inci maddesinde ise resmî daire kavramının genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köyleri kapsadığı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bu Kanun'a ekli (I) sayılı tablonun "I. Akitlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünde; mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler için sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda sözleşme imzalanmasının genel olarak idarenin takdirine bırakıldığı; ancak teslimi belirli bir süreyi kapsayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve Kanun'un

22’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında gerçekleştirilen alımlarda sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı tabloda yer alan mukavelenamelerin damga vergisine tabi olduğu ve binde 9,48 oranında damga vergisi uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresi tarafından doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen ve teslimi belirli bir süreyi gerektirdiği açık olan yapım, bakım, onarım ile benzer nitelikteki hizmet alımlarında, mevzuat gereği sözleşme imzalanması zorunlu olmasına rağmen yükleniciler ile sözleşme imzalanmadığı ve bu durumun sonucu olarak da sözleşme damga vergisi alınmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, bulguda belirtilen damga vergisi yönünden eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresinin belli bir süreyi gerektiren doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicilerle sözleşme imzalaması ve Damga Vergisi Kanunu uyarınca sözleşme damga vergisi alması gerekmektedir.

BULGU 17: Parasal Limitlerin Altında Kalmak Amacıyla İhtiyacın Kısımlara Bölünerek Temin Edilmesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri ile ihale edilmesi gereken aynı ve benzer mahiyet ve içerikte sayılabilecek mal, hizmet ve yapım işlerinin mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünmek suretiyle doğrudan teminle gerçekleştirildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiş olup söz konusu maddenin devamında ise aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ve eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği hüküm altına alınmış, ayrıca açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulleri olduğu ifade edilmiştir.

Aynı Kanun'un "Doğrudan Temin" başlıklı 22'nci maddesinin (d) fıkrasında idarelerin belirli parasal limitleri aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarının ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile karşılayabileceği belirtilmektedir.

Öte yandan Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ni yayımlamıştır. Anılan Yönetmeliklerin "Temel İlkeler" başlıklı 4'üncü maddelerinde eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği vurgulanmıştır.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Parasal Limitler Kapsamında Yapılacak Alımlar İle Temsil Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Alımlar" başlıklı 14'üncü maddesinde ise Kamu İhale Kanunu'nun 18'inci maddesinde öngörülen ihale usulleriyle temin edilmesi gereken ihtiyaçların, parasal limitlerin altında kalacak şekilde adet, kısım veya gruplara bölünmek suretiyle temin edilemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Söz konusu parasal limitler, büyükşehir olmayan illerde 01.02.2024 ila 31.01.2025 dönemi için 207.453,00 TL, 01.02.2025 ila 31.01.2026 dönemi için ise 266.618,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde kamu idarelerinin ihtiyaçlarının Kanun'da sayılan ihale usullerini kullanarak temin etmesinin esas olduğu, idarelerin parasal limitleri aşmayan ihtiyaçlarını doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirebileceği ancak aynı ve benzer nitelikteki mal, hizmet ve yapım işlerinde adet, kısım veya gruplara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemi ile temin edilmesinin ve bu suretle ihale yapmaktan kaçınılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen bazı tadilat işleri, taş duvar yapım işleri, tamir, bakım ve onarım işleri, kamyon ve iş makinesi kiralama işleri ile kereste alım işlerinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu tamir bakım işlerinin, kiralama ve diğer işlerin her birinin önceden öngörülebilir ve planlanabilir işlerden olduğu, ayrıca bu işlerin belediyeler tarafından yapılan yıllardır süregelen hizmetler olduğu düşünüldüğünde söz konusu alımların ihale edilerek yapılması gerektiği ve parçalara bölünerek doğrudan temin ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, bulguda belirtilen alımların parasal limitlerin altında kalmak amacıyla bilinçli olarak kısımlara bölünmediğini, Zonguldak ilinin arazi ve coğrafi yapısından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek ani ve öngörülemez durumların yaşandığını, ancak bundan sonraki süreçte toplam tutarı itibarıyla parasal limitleri aşacağı önceden öngörülebilen aynı veya benzer nitelikteki ihtiyaçlar bakımından daha bütüncül bir planlama yapılmasına özen gösterileceği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından ihale mevzuatının temel ilkelerinden olan rekabet ve ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasını teminen mal ve hizmet alımlarının, parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmemesi, parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi hâlinde ise söz konusu alımların Kanun'da bahsedilen temel ihale usullerinden birini kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 18: Yeni Birim Fiyatla Sözleşmeye Dâhil Olan İş Kalemlerinin Miktarının Belirlenmemesi Nedeniyle Revize Birim Fiyat Uygulanamaması

Kamu İdaresinin, yapım işi ihalelerinde ihtiyaç duyduğu ancak sözleşmede bulunmayan iş kalemleri için yeni birim fiyat belirlerken işin miktarına ilişkin bir belirleme yapmadığı, dolayısıyla yeni birim fiyatla sözleşmeye dâhil olan iş kalemleri için revize birim fiyat uygulanmadığı görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22'nci maddesinin birinci fıkrasında, proje değişikliği şartlarının oluşması hâlinde ve işin yürütülmesi esnasında idare tarafından yapılması istenip ihale dokümanında veya teklif kapsamında fiyatı bulunmayan yeni iş kalemleri ile sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin birim fiyatlarının, belirlenen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddenin diğer fıkralarında ise yeni birim fiyat belirleme usulü detaylı şekilde açıklanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarının Değişmesi" başlıklı 52'nci maddesinde, birim fiyatlı işlerde sözleşmede yer alan bir iş kaleminin sözleşmede belirtilen miktarında veya yeni fiyatla sözleşmeye dâhil edilen bir iş kaleminin yeni

fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan miktarında %20'yi aşan artış meydana gelmesi ve bu artışın parasal tutarının aynı zamanda sözleşme bedelinin %1'ini geçmesi hâlinde söz konusu iş kaleminin %20'yi aşan kısmına revize birim fiyat uygulanacağı belirtilmiştir.

Önemle belirtmek gerekirse revize birim fiyat uygulaması, yapım işi ihalelerinde sözleşmenin imzalanmasından sonra bir iş kaleminin miktarının başlangıçta öngörülen düzeyin olağan sınırların çok üzerine çıkması halinde, yüklenici lehine haksız kazanç oluşmasını ve idare bakımından öngörülmeyen maliyet artışlarının ortaya çıkmasını engellemeye yönelik bir düzenlemedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere yapım işinin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulan iş kalemleri için yeni birim fiyat belirlendikten sonra idarece yeni iş kaleminin miktarının da belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni birim fiyatla sözleşmeye dâhil edilen iş kalemlerine de şartlarının oluşması hâlinde revize birim fiyat uygulanmasını engelleyen bir husus bulunmamaktadır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresince ihale edilen birçok yapım işinde ihtiyaç duyulan ve sözleşmede bulunmayan iş kalemleri için yeni birim fiyat oluşturulduğu ancak yeni birim fiyat tutanaklarında miktar belirlenmediği, dolayısıyla bu iş kalemleri bakımından revize birim fiyat uygulamasının işlevsiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu husus kabul edilmiş ve bundan sonraki süreçte yeni birim fiyat tespitlerine ilişkin işlemlerde mevzuata uygun şekilde hareket edileceği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından, yeni birim fiyat belirlenen iş kalemlerine ilişkin miktarların tespit edilmesi ve revize birim fiyat uygulamasının mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 19: Şartları Oluşmadığı Hâlde Pazarlık Usulü ile İhale Yapılması

Kamu İdaresinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin (b) bendinde öngörülen şartlar oluşmadığı hâlde bazı hizmet alım ihalelerini pazarlık usulü ile gerçekleştirdiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanun'un "Temel İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde idarelerin bu Kanuna göre yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu

denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve yine bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulleri olduğu belirtilmiş olup diğer ihale usullerinin yalnızca Kanun'da belirtilen özel hallerde kullanılacağı ifade edilmiştir.

Kanun'un "Pazarlık Usulü" başlıklı 21'inci maddesinin (b) bendinde ise doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hâllerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hâlinde bu bent gereğince pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesine imkân tanınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde idarelerce yapılacak ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele gibi ilkelere uygun hareket edilmesi gerektiği, açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulü olduğu, pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için özel ve sıkı şartların gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda önceden beklenen ve bilinen olaylar ile yine önceden öngörülebilir ihtiyaçlar, yapım tekniği açısından özellik arz etmeyen veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği bulunmayan işlerin 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilme imkânı bulunmamaktadır. Bir durumun, 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (b) bendi açısından, idarece öngörülemeyen olay bağlamında değerlendirilebilmesi için durumun idare tarafından öngörülemez, olağan dışı ve idarenin iradesinden bağımsız nitelikte olması gerekmektedir. Dolayısıyla İdarenin görevi gereği önceden öngörmesi gereken durumlarda bu usule başvurması mümkün değildir.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin;

- 13.06.2024 tarihli ve 2024/771651 ihale kayıt numaralı "3 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi"nde ihtiyacın açık ihale yöntemiyle temini için tespit, planlama ve hazırlık çalışmalarının henüz tamamlanamaması gerekçe gösterilerek
- 20.09.2024 tarihi ve 2024/1230490 ihale kayıt numaralı "1 Ay Süreli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi"nde sözleşmenin imzalanması ve iş başlangıcı yapılması sürecinin mevcut sözleşmenin bitiş tarihine yetişemeyeceği ile yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği gerekçe gösterilerek

- 30.09.2025 tarihli ve 2025/1556643 ihale kayıt numaralı "3 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi"nde sözleşmenin imzalanması ve iş başlangıcı yapılması sürecinin mevcut sözleşmenin bitiş tarihine yetişemeyeceği ile yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği gerekçe gösterilerek
- 24.05.2024 tarihli ve 2024/666067 ihale kayıt numaralı "4 Ay Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi"nde araçların cins ve sayısının yapılacak yatırımların belirlenmesi neticesi sonucu ortaya çıkacağı ve hizmetin aksamaması gerekçe gösterilerek
- 23.09.2024 tarihli ve 2024/1238115 ihale kayıt numaralı "1 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi"nde açık ihale sürecinin uzamış olması ve insan sağlığını korumak, hizmetin sunumunda aksaklıklara mahal verilmemesi gerekçe gösterilerek
- 20.09.2024 tarih ve 2024/1223230 ihale kayıt numaralı "1 Ay Süreli Araç Kiralama İhalesi"nde araç kiralama ihalesinin yetişmeyeceği ve kent temizliği, insan sağlığı, salgın hastalık riski gerekçe gösterilerek

pazarlık usulü (21/b) ile ihale ettiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında söz konusu pazarlık usulü ihalelerin, idarenin keyfi bir tercihi olmadığı, aksine kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, vatandaş mağduriyetinin önlenmesi ve hizmette boşluk oluşmaması gibi zorunlu gerekçelere dayandığı ifade edilmiştir. Ancak bu gerekçeler 4734 sayılı Kanun'un 21/b maddesinin uygulanabilmesi için gerekli olan öngörülemezlik ve ivedilik şartlarını karşılamamaktadır. Nitekim İdarece sunulan gerekçelerin büyük çoğunluğunun (ihale hazırlık süreçlerinin uzaması, planlama eksikliği, sözleşme bitişlerinin yönetilememesi), İdarenin kendi iç işleyişinden kaynaklanan ve önceden planlanması mümkün olan durumlar olduğu görülmektedir.

Kamu İdaresi tarafından mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan temel ihale usulleri olan açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinin terk edilmemesi gerekmektedir.

BULGU 20: Genel Aydınlatma Kapsamındaki Tesislerin Elektrik Dağıtım Şirketine Devredilmemesi ve Tesislerin Ticarethane Abone Grubundan Tarifelendirilmesi

Kamu İdaresinin sorumluluğunda bulunan parkların elektrik tüketimlerinin genel aydınlatma grubu yerine ticarethane grubu (kamu ve özel hizmetler) üzerinden faturalandırıldığı ve genel aydınlatma kapsamındaki bu yerlerin işletme yükümlülüğünün elektrik dağıtım şirketine devredilmediği görülmüştür.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na dayanılarak hazırlanan ve 27.07.2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin "Genel Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında, otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu *genel aydınlatma* kapsamında sayılmıştır.

Aynı Yönetmelik'in aynı maddesinin dördüncü fıkrasında halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt geçit ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu, ilgili kurum ve kuruluşların tesis edip bakım onarımını yaptıkları bu tür tesislerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devredebileceği belirtilmiştir.

31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın ikinci bölümünde abone gruplarının tanımı ve tespitlerine yer verilmiştir. Buna göre, resmî dairelerin 3 ilâ 6'ncı maddelerde sayılan gruplar arasında yer almaması nedeniyle 7'nci madde kapsamında ticarethane abone grubu içinde değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte anılan Usul ve Esaslar'ın 6'ncı maddesinde, 27.07.2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği uyarınca park, bahçe ve benzeri kamuya açık alanların aydınlatmalarının "aydınlatma abone grubu" kapsamında yer aldığı açıkça düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, meydan gibi yerlerle halkın ücretsiz kullanımına açık ve içinde ticari faaliyet yürütülmeyen kamuya ait park, bahçe ve ören yerleri gibi yerlerin aydınlatma giderlerinin genel aydınlatma kapsamında olduğu, dolayısıyla bu yerlere ait elektrik tüketimlerinin genel aydınlatma tarifesi üzerinden faturalandırılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin sorumluluğunda bulunan bazı parkların işletme yükümlülüğünün dağıtım şirketlerine devrinin yapılmadığı, ayrıca park elektrik aboneliklerinin ticarethane abone grubu olarak belirlenmesi sonucu daha fazla mali külfete katlanıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, parkların elektrik aboneliklerinin genel aydınlatma grubuna devredilmesi için ilgili dağıtım şirketiyle yazışmaların yapıldığı, sunulan tutanaklar doğrultusunda 5 adet parkın devrinin kabul edildiği, reddedilen diğer parklar için ise tesisat iyileştirme çalışmalarına başlandığı ve parkların güç durumları dikkate alındığında ticarethane abone grubunun daha avantajlı olduğu ifade edilmiştir.

Her ne kadar Kamu İdaresi cevabında bazı park aboneliklerinde ticarethane tarifesinin mali açıdan daha avantajlı olduğu ifade edilmiş ise de 6446 sayılı Kanun'un geçici 6'ncı maddesi uyarınca genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konulan ödenekten ve ilgili belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılandığı, ticarethane aboneliği kapsamında kalan tüketimlerin ise bu kapsam dışında kaldığı, ayrıca Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nde halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyet yürütülmeyen park ve bahçelerin genel aydınlatma kapsamında olduğunun açıkça düzenlendiği dikkate alındığında teknik olarak ayrıştırılması mümkün olan park aydınlatmalarının ticarethane aboneliği yerine genel aydınlatma tarifesi üzerinden yürütülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresinin sorumluluğunda bulunan parkların aydınlatma işletme yükümlülüğünün ilgili dağıtım şirketlerine devredilmesi ve bu yerlere ait elektrik aboneliklerinin genel aydınlatma grubu tarifesi üzerinden faturalandırılmasının sağlanması gerekmektedir.

BULGU 21: Vergi Borçlarının Zamanında Ödenmemesi

Kamu İdaresinin ödeme önceliğine sahip vergi borçlarını vadesinde ödemediği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap Verme Sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olacağı ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda oldukları belirtilmektedir.

Mezkûr Kanun'un "Üst Yöneticiler" başlıklı 11'inci maddesinde üst yöneticilerin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamaktan

sorumlu oldukları ve bu sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri aracılığıyla yerine getirecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Kanunu'nun 34'üncü maddesinde kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği, ancak sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilmesi gerektiği hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un "Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı" başlıklı 51'inci maddesinde amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için gecikme zammı uygulanacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlaştırılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu, kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderlerin, ödenme sırasına ödeneceği ancak kanunları gereği diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve benzeri ödemelere öncelik verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin 2025 yılı sonu itibarıyla vadesi geçmiş 1.174.485,44 TL vergi borcu bulunduğu ve söz konusu borcu zamanında ödemediği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında ekonomik sıkıntılar nedeniyle ödenemediği ve İller Bankası payından kesildiği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından vergi borçlarının vadesinde ödenmesi ve bu ödemelere öncelik verilmesi gerekmektedir.

BULGU 22: Hakediş Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması Nedeniyle Ek Mali Külfete Katlanılması

Kamu İdaresinin mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin hakedişlerinin yasal süresi içerisinde ödenmemesine bağlı olarak faiz, icra masrafı ve vekalet ücreti gibi ek mali yükümlülüklere katlanıldığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde Kanun'un amacının kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması olduğu belirtilmiştir. Kanun'un "Yüklenmeye Girişilmesi" başlıklı 26'ncı maddesinde ise bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemeyeceği, yüklenme süresinin malî yılla sınırlı olacağı, yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulup başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamayacağı belirtilmiştir. Aynı Kanun'un "Harcama Talimatı ve Sorumluluk" başlıklı 32'nci maddesinin ikinci fıkrasında harcama yetkililerinin ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun'un "Ödenemeyen Giderler ve Bütçeleştirilmiş Borçlar" başlıklı 34'üncü maddesinin ikinci fıkrasında kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği; sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde de ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı belirtilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Görev ve Sorumlulukları"14'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının, belediyenin malî durumunun ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirleneceği; yine Kanun'un "Belediye Bütçesi" başlıklı 61'inci maddesinde belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevlilerin, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde kamu idarelerinin ihaleye çıkarken gerekli ödeneğe sahip olmalarının gerektiği, kamu kaynaklarının kullanımında

görevli ve yetkili olanların kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden ve kullanılmasından sorumlu olduğu, kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği; ancak kamu idarelerine ödenmesi gereken tutarlara ve ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara öncelik verilmesi gerektiği; belediyelerin her türlü hizmetlerin yerine getirilmesinde belediyenin mali durumunu dikkate alarak harcama yapması gerektiği ve Kamu İdaresi tarafından yerine getirilecek hizmetler ve bunlara ayrılacak bütçe ve nakit kaynaklar belirlenirken, öncelikle tahakkuk etmiş bulunan amme borçları ile diğer her türlü muaccel borçları ödeyebilecek seviyede ödenekler ile nakit varlığına sahip olunması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede ihale ve doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin hakediş ödemelerinin süresinde yapılmaması nedeniyle Kamu İdaresi aleyhine ilamsız icra takipleri başlatıldığı, bu durumun ise vekâlet ücreti, icra başvuru harcı, icra tahsil harcı ve faiz gibi kalemler üzerinden Kamu İdaresi bakımından ek mali külfetler doğurduğu tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, nakit yetersizliği sebebiyle borçların hak sahiplerine ödenemediği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresinin ek mali külfete katlanmamak için mal, hizmet alımı ve yapım işlerini mali durumunu dikkate alarak planlaması ve faiz, vekalet ücreti gibi ek yük getirecek borçların hak sahibi tarafından talep edilmesini takiben herhangi bir gecikmeye neden olunmaksızın zamanında ödenmesi önem arz etmektir.

BULGU 23: Personel Giderlerinin Mevzuatta Belirlenen Sınırların Üzerinde Olması

Kamu İdaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındaki şirket personeli dahil toplam personel giderlerinin, 375 sayılı KHK'nin Ek 20'nci maddesi uyarınca çıkarılan Usul ve Esaslar ile belirlenen %40'lık sınırın üzerinde olduğu görülmüştür.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ikinci bölümünde personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırlar belirlenmiş olup "Personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınır" başlıklı 5'inci maddesinde idarelerin, şirket personeli de dâhil yıllık toplam personel

giderlerinin, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın %40'ını aşamayacağı, yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamayacağı, hüküm altına alınmıştır.

27.11.2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 574 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak belirlenmiştir. İdarenin 2024 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamı 1.032.128.609,40 TL olup bu tutarın yeniden değerleme oranıyla artırılmış miktarı 1.485.542.707,51 TL'dir. Yönetmelik hükümlerine göre İdarenin toplam personel giderinin üst sınırı 2025 yılı için 594.217.083,00 (1.485.542.707,51 * 0,40) TL'dir.

Yapılan incelemede 2025 yılı sonu itibariyle Kamu İdaresinin 696 Sayılı KHK kapsamında çalıştırılan işçiler dâhil personel gideri toplamının 731.816.583,88 TL olduğu, bu tutarın 254.206.066,02 TL'sinin belediyenin kadrolu personeli olan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personele yapılan net ücret ödemeleri olduğu, geriye kalan 477.610.517,86 TL'sinin şirket personeline yapılan net ücret ödemeleri olduğu, sonuç olarak Yönetmelik hükümleriyle belirlenen sınırın 137.599.500,88 TL tutarında aşıldığı, söz konusu personel gideri yeniden değerlemeye tabi tutulmuş bütçe gelirine oranlandığında sınırın %9,26 oranında geçildiği ve yıl içerisinde işçi istihdam edilmeye devam edildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında bulgu konusunu kabul etmiş olup personel gider oranı mevzuatta öngörülen sınırın altına ininceye kadar personel alımı yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından, personel giderleri mevzuatta öngörülen %40 sınırının altına ininceye kadar yeni personel istihdam edilmemesi gerekmektedir.

BULGU 24: Münhal Kadrosu Bulunmamasına Rağmen Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Görevlendirme Yapılması

Kamu İdaresinin norm kadrosunda boş kadrosu bulunmamasına rağmen belediye başkan yardımcısı kadrosuna görevlendirme yaptığı görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kadroların Tespiti" başlıklı 33'üncü maddesinde kadrosuz memur çalıştırılmayacağı ifade edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Norm Kadro ve Personel İstihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında norm kadro ilke ve standartlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı (mülga) tarafından müştereken belirleneceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise belediye personelinin belediye başkanı tarafından atanacağı düzenlenmiştir.

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in "Kadro Tespiti" başlıklı 9'uncu maddesinde, bu Yönetmelik'e ekli cetvellerde alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik'in ekli cetvellerinde yapılan sınıflandırmaya göre başlangıçta B-3 Grubu'nda bulunan Zonguldak Belediyesi, ilin sanayi ve ticaret merkezi olma niteliğinde olması sebebiyle B-4 Grubu'na yükseltilmiştir. Öte yandan Yönetmelik'in Ek-2 Cetveli uyarınca B-4 Grubu içerisinde yer alan belediyelerde üç adet belediye başkan yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

Yapılan incelemede İdarenin norm kadro kapsamında üç adet belediye başkan yardımcısı kadrosu bulunmasına rağmen, belediye meclisi üyeleri arasından yapılan görevlendirmeler hariç, dört belediye başkan yardımcısının görevde bulunduğu tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, yapılan işlemin bir atama değil görevlendirme niteliğinde olduğunu, bu doğrultuda ilgili kişilere belediye başkan yardımcısı maaşı ödenmediğini belirtmişse de boş kadrosu bulunmayan bir göreve, herhangi bir suretle görevlendirme yapılamayacağı açık olup bu kişilere maaş ödenmemesi işlemi hukuka uygun hâle getirmemektedir.

Kamu İdaresi tarafından, norm kadro ile ihdas edilen kadro sayılarına bağlı kalarak görevlendirme işlemi yapılması gerekmektedir.

BULGU 25: Zabıta Kadrosunda Olmayan Personelin Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirilmesi

Kamu İdaresinde, kadrosu zabıta personeli olmayan memurların ve belediye şirketinden doğrudan hizmet alım yoluyla istihdam edilen işçilerin zabıta olarak görevlendirildiği görülmüştür.

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin "Geçici Görevlendirme" başlıklı 41'inci maddesinde zorunlu hâllerde belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personelin zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebileceği ve geçici görev süresinin bir yıl içinde altı ayı geçemeyeceği hükmü yer almaktadır. Aynı Yönetmelik'in "Belediye Zabıta Görevlilerine Başka Hizmet Verilmesi" başlıklı 42'nci maddesinde ise belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemeyeceği ancak olağanüstü hâllerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede kadrosu zabıta olmayan 6 memur ile belediye şirketlerinden doğrudan personel hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 10 işçinin zabıta hizmetlerinde görevlendirildiği,13 zabıta memurunun ise farklı müdürlüklerde görev yaptığı tespit edilmiştir. Kadrosu zabıta memuru olmayan memurlar ile belediye personel şirketinden temin edilen işçilerin bir tür kolluk vazifesi olan zabıta hizmetlerini yürütmesi yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, bulgu konusu kabul edilmiş olup zabıta birimine yapılacak görevlendirmelerde daha dikkatli olunacağı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresinin asli ve sürekli kamu hizmetleri içerisinde yer alan belediye kolluk faaliyetlerinin Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin öngördüğü kadrolarda istihdam edilen personel tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 26: İşçilere Ödenen Fazla Mesailerde Hatalı Uygulamalar Bulunması

Kamu İdaresinde görev yapan işçilere yapılan fazla mesai ödemelerine esas puantaj kayıtlarının sağlıklı şekilde tutulmadığı, bu nedenle işçilere fiilen çalıştıkları sürenin üzerinde ödeme yapıldığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 41'inci maddesinde fazla çalışmanın haftalık 45 saati aşan çalışmalar olduğu, fazla çalışma ücretinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin "Fazla Çalışmanın Belgelenmesi" başlıklı 10'uncu maddesinde işverenin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırılan işçilere ait çalışma saatlerini gösterir belgeyi düzenlemek ve imzalı bir nüshasını işçilerin özlük dosyalarında saklamakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Genelgesi'nde kamu personellerinin zorunlu hâller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarının fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma giderlerini asgari seviyede tutmak amacıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümlerini öncelikle uygulayacakları düzenlenmiştir.

İdare ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin 23'üncü maddesinde haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği ve bu sürenin 5 veya 6 güne bölünerek uygulanacağı; 61'inci maddesinde ise işçinin fazla çalışma yapması hâlinde ödenecek ücretin, normal çalışma ücretinin %70 artırılması suretiyle hesaplanarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri" başlıklı üçüncü ayrımında yer alan 77'nci maddesinde haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen kişinin, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlü olduğu, söz konusu yükümlülüğün özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan, gerçekleşmemiş veya sona ermiş bir sebebe dayanması hâlinde doğacağı hükme bağlanmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Resmî Belgede Sahtecilik" başlıklı 204'üncü maddesinin ikinci fıkrasında görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlilerinin üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde fazla çalışmanın haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan çalışmalar olduğu, idarenin fazla çalışma yaptırılan işçilere ait çalışma saatlerini gösterir belgeyi düzenlemek ve imzalı bir nüshasını işçilerin özlük dosyalarında saklamakla yükümlü bulunduğu, zorunlu hâller dışında kamu kurum ve kuruluşlarının fazla çalışma ücreti ödenmek suretiyle personel çalıştıramayacağı ve işçilerin fazla çalışma yapmaları hâlinde ödenecek ücretin normal çalışma ücretinin %70 artırılması suretiyle hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının emeğinden veya malvarlığından zenginleşen kişinin bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlü olduğu, ayrıca görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya gerçeğe aykırı olarak düzenleyen görevlilerin üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede Bilgi İşlem Müdürlüğünden temin edilen Personel Devam Kontrol Sistemi verileri ile ilgili müdürlüklerden alınan fazla çalışma puantajları karşılaştırılmış; kayıtlar arasında önemli tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda fazla çalışma yaptığı bildirilen personelin puantaj kayıtları ile giriş-çıkış saatleri incelendiğinde bazı personelin ilgili günlerde mesaiye gelmediği, bazılarında ise gerçeğe aykırı şekilde fazla mesai yazıldığı anlaşılmıştır.

Örneğin, personel kartını sisteme düzenli olarak okuttuğu tespit edilen bazı personelin, 2025 yılı haziran ayına rastlayan Kurban Bayramı süresince bayram günlerinde (ikisi hafta sonuna denk gelmek üzere) mesaide bulundukları puantaj kayıtlarında yer almasına rağmen sistem kayıtları üzerinden yapılan incelemede söz konusu personelin fiilen mesaide bulunmadığı görülmüştür.

Ayrıca aynı personel grubundan örneklem olarak seçilen bir personelin haziran ayında 41 saat fazla mesai yaptığı puantaj kayıtlarında belirtilmiş olmasına karşın sistem kayıtları incelendiğinde fiilen toplam 11 saat 35 dakika fazla mesai yaptığı anlaşılmış olup benzer nitelikteki örneklerin çoğaltılabilmesi mümkündür.

Kamu İdaresi cevabında, bulgu konusu kabul edilmiş olup bulguda belirtilen aykırılıkların giderilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından fazla çalışma ücreti ödemelerinde personelin fiilen mesaiye gelip gelmediği esas alarak ödeme yapılması gerekmektedir.

BULGU 27: İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Saati Sınırının Aşılması

Kamu İdaresi tarafından istihdam edilen işçilere yıllık 270 saati aşan sürelerde fazla çalışma yaptırıldığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 41'inci maddesinin birinci fıkrasında ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği, fazla çalışmanın ise Kanunda öngörülen koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin sekizinci fıkrasında ise fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saati aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.

İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin "Fazla Çalışmada Sınır" başlıklı 5'inci maddesinde fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı, bu sınırın işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkin olduğu hükmüne yer verilmiştir.

İş Kanunu'nun "Çalışma Süresi" başlıklı 63'üncü maddesinde genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olacağı, aksi kararlaştırılmadığı takdirde bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un "İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık" başlıklı 104'üncü maddesinde de Kanun'un 63'üncü maddesinde ve yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran işveren veya işveren vekiline idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belirli koşulların oluşması hâlinde fazla çalışma yaptırılabileceği, ancak bu çalışmanın bir yılda 270 saati aşamayacağı, çalışma sürelerine aykırı şekilde işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresi bünyesinde istihdam edilen 797 işçinin bulunduğu, 797 işçiden 227 tanesinin 2025 yılı boyunca hiç fazla çalışma yapmadığı, 481 işçinin ise 270 saat ve daha az sürede fazla çalışmada bulunduğu, bunların dışında kalan 89 personelin ise mevzuata aykırı olarak 270 saatten daha fazla sürede fazla çalışma yaptığı, söz konusu 89

personel içerisinden 2 personelin 2025 yılı boyunca 1.300 (bin üç yüz) saatin üzerinde fazla çalışma yaptığı, 17 personelin ise 500 ila 700 saat arasında fazla çalışma yaptığı tespit edilmiştir.

Örneğin, Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan personellerden 11'inin 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptığı ve söz konusu 11 personelin toplamda 6.764 saat fazla çalışma gerçekleştirdiği görülmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, işçilere yıllık 270 saatten fazla mesai yaptırılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından istihdam edilen işçilerin fazla çalışma sürelerinin İş Kanunu'na uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

BULGU 28: İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

Kamu İdaresinde çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görülmüştür.

1982 Anayasası'nın "Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı" başlıklı 50'nci maddesinde dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve bu hak ile buna ilişkin şartların kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 53'üncü maddesinde işçilere yıllık ücretli izin verileceği ve bu haktan vazgeçilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun'un 56'ncı maddesinde ise yıllık iznin 53'üncü maddede belirtilen süreler içinde işveren tarafından kesintisiz ve düzenli bir şekilde kullandırılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Aynı Kanun'un 59'uncu maddesinde ise iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği belirtilmiştir. Ayrıca Kanun'un 60'ıncı maddesinde yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işin niteliğine göre yıl içerisinde hangi dönemlerde kullandırılacağı, izinlerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde ve kimler tarafından verileceği, yıllık iznin amacına uygun şekilde kullanılabilmesi için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ile izinlerin

kullandırılmasına ve işverence tutulması zorunlu kayıtlara ilişkin hususların, ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği ifade edilmiştir.

Anılan Kanun hükmüne dayanılarak düzenlenip 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin de İş Kanunu hükümleriyle paralellik arz ettiği görülmektedir.

Kanun'un 103'üncü maddesinde ise yıllık ücretli izni bu Kanun'un 56'ncı maddesine aykırı olarak bölen veya hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi hâlinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya belirtilen Yönetmelik'in esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için iki yüz yirmi Türk lirası (2025 yılı için 3.837,00 TL) idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Genelgesi'nde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin, yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izinlerini ilgili yıl içinde kullanmalarının esas olduğu, önceki yıllarda hak kazanılmış ancak kullanılmamış yıllık izinlerin ise yürütülen hizmetlerde aksamalara yol açmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde işverenin yıllık izinleri kullandırma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin ve işçinin yıllık izin hakkından feragat etmesinin mümkün olmadığı açıktır. Diğer taraftan işçilerin emekli olmaları veya herhangi bir nedenle iş sözleşmelerinin sona ermesi hâlinde mevzuat hükümleri gereğince kullanılmayan yıllık izin haklarının ücrete dönüşeceği; söz konusu ücretin işçinin son ücreti üzerinden ödenecek olması nedeniyle yüksek tutarlarda ödeme yapılmasına yol açabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca anayasal bir hak olan yıllık izinlerin kullandırılmaması durumunda idarelerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 103'üncü maddesi uyarınca idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinde görev yapan şirket personeli 797 işçiden 678'inin geçmiş yıllardan devreden izinlerinin bulunduğu, ayrıca kullanılmamış izin gün sayısı 100 günün üzerinde olan 72 personelin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, işçilerin yıllık izinlerinin mevzuata uygun olarak kullanıldığı ifade edilmişse de 678 işçinin geçmiş yıllardan devreden izinlerinin bulunduğu görülmektedir.

Kamu İdaresi tarafından işçilerin yıllık ücretli izinlerinin, ek mali yük oluşturmaması amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve planlı şekilde kullandırılması gerekmektedir.

BULGU 29: Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Süreçleri Tamamlanmadan Personel İstihdam Edilmesi

Kamu İdaresinin sermayesinin tamamı kendisine ait olan personel şirketi aracılığıyla istihdam ettiği personeli, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaksızın veya sonuçlarını beklemeksizin işe başlattığı görülmüştür.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 20'nci maddesinde belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini sermayesinin yarısından fazlası kendisine ait şirketlerden doğrudan hizmet alımı suretiyle sağlayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkûr KHK'ye dayanılarak çıkarılan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Şirket Personelinde Aranacak Şartlar" başlıklı 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre, şirketlerde işe alınacak personelin güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yapılması gerekmektedir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesinde statüsü veya çalıştırma şekline bakılmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacağı hüküm altına alınmış; 4'üncü maddesinde ise arşiv araştırmasının kişinin adli sicil kaydı, kolluk kuvvetlerince aranıp aranmadığı, hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığı, kesinleşmiş mahkeme kararları ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171'inci maddesinin beşinci ve 231'inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar, kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalara ilişkin olgular ile kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezasının bulunup bulunmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsadığı belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 7'nci maddesinde ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla, kurumların niteliğine göre belirlenen üst kademe yöneticilerin başkanlığında, teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri

ile uygun görülecek diğer birim temsilcilerinin katılımıyla en az beş kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulacağı; memuriyet veya kamu görevine uygunluğun değerlendirilmesine esas olmak üzere yalnızca yorum içermeyen olgusal verilerin ilgili birimlerce Komisyona iletileceği; Komisyonun bu veriler üzerinden nesnel ve gerekçeli değerlendirmesini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunacağı ve talep edilmesi hâlinde bu bilgilerin mahkemelere verileceği düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin, kendisine ait olan personel şirketi üzerinden 80 işçi istihdam ettiği, bunlardan yalnızca 24 tanesinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapıldığı, diğer 56 işçinin dosyasında ise yalnızca adli sicil kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda verileri elde edilen 24 işçinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının değerlendirme komisyonu tarafından incelenmediği anlaşılmıştır.

Öte yandan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına yönelik verileri bulunan 24 işçiden bazılarının, hak mahrumiyetleri devam etmesine rağmen fiilen kamu görevi yürüttüğü görülmüştür.

Dolayısıyla personel şirketi üzerinden istihdam edilecek işçilerin güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yapılması tek başına yeterli değildir. Bu soruşturma veya araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek atamaya yetkili amire de sunulması gerekmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, istihdam edilen personelin arşiv araştırması taleplerinin eksiksiz olarak ilgili makamlara gönderildiği belirtilmiş; İŞKUR ilan kısıtı nedeniyle alım sürecinin bir ay içinde tamamlanması gerektiğini, ancak arşiv araştırması yazışmalarına geç cevap verilmesi sebebiyle ilan süresinin kaçırılmaması adına personelin sonuçlar beklenmeksizin işe başlatıldığı ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 30: Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde Sözleşme Konusu Olmaması Gereken Konularda Düzenlemeler Yapılması

Kamu İdaresi ile sendika arasında imzalanan ve 01.04.2024–31.12.2025 dönemini kapsayan sosyal denge ödemesine ilişkin sözleşmede, toplu sözleşmenin konusu dışında kalan ve 4688 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil eden hükümlere yer verildiği görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 128'inci maddesi uyarınca memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenir. Ancak malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklı olup toplu sözleşme ile mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme yapılabilecektir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması" başlıklı 32'nci maddesinde, 375 sayılı KHK'nin ek 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabileceği belirtilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 15'inci maddesinde sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarının, 4688 sayılı Kanun'a göre yapılan Toplu Sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ile bu belediyede en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılabilecek sözleşmeyle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

4688 sayılı Kanun uyarınca imzalanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün "Sosyal Denge Tazminatı" başlıklı 1'inci maddesinin birinci fıkrasında ise belediyeler ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'si olduğu; sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan

tutarın aşılmaması kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan ödemeler dâhil ödenebilecek tazminatın aylık tutarının, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, sosyal denge sözleşmeleri ile sadece görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı düzenlenebilecektir. Bunun dışında sosyal denge sözleşmelerinin yasal çerçevesini genişletecek biçimde kamu görevlilerine ek mali veya sosyal haklar tanınması yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.

Yapılan incelemede sosyal denge tazminatına ilişkin olarak düzenlenen Sözleşme'nin 12'nci maddesinde işverenin, sendika şube veya iş yeri temsilcilerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve benzeri faaliyetler için salon, araç ve gereçlerin kullanımına ilişkin her türlü kolaylığı sağlayacağına, 13'üncü maddesinde sendika şube veya iş yeri temsilciliğine tefriş edilmiş bir temsilcilik odası tahsis edeceğine, 15'inci maddesinde ise işverenin mülkiyetinde bulunan veya belediye ya da özel kurumlarca işletilen lojman, kamp, kreş, etüt, spor, kültür ve benzeri tesislerden çalışanların eş ve çocuklarının ücretsiz olarak yararlanacağına ilişkin hükümlere yer verildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, bulgu konusu kabul edilmiş olup sözleşmede yer verilmemesi gereken hususların 2026 yılı itibarıyla iptal edileceği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından sosyal denge sözleşmelerinde mevzuatla belirlenen kapsam dışına çıkılarak ek mali veya sosyal haklar tanıyan hükümlere yer verilmemesi gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Zabıta Kadrosunda Olmayan Personelin Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirilmesi	2024	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus yerine getirilmediği için "Zabıta Kadrosunda Olmayan Personelin Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirilmesi" başlıklı bulgu yazılmıştır.
Şirket Personeli Dahil Personel Giderlerinin Mevzuatta Belirlenen Sınırın Üzerinde Olması	2024	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus yerine getirilmediği için "Personel Giderlerinin Mevzuatta Belirlenen Sınırların Üzerinde Olması" başlıklı bulgu yazılmıştır.
Kamuya Olan Vadesi Geçmiş veya Yapılandırılmış Borçların Gerçek Durumu Yansıtmaması	2024	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus yerine getirilmediği için "Kamuya Olan Vadesi Geçmiş Borçların Mali Tablolara Eksik Yansıtılması" başlıklı bulgu yazılmıştır.
Taksi Plakalarının Kullanım Hakkının İhale Yapılmadan ve Süresiz Olarak Verilmesi	2024	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus yerine getirilmediği için "Taksi, Minibüs ve Servis Plakalarının Süresiz Kullandırılması" başlıklı bulgu yazılmıştır.
İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması	2024	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus yerine getirilmediği için "İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması" başlıklı bulgu yazılmıştır.